РЕКЛАМА

Дело № 1-17/2022 (1-224/2021;)

Номер дела: **1-17/2022 (1-224/2021;)**

УИН: **27RS0001-01-2021-002226-48**

Дата начала: **31.03.2021**

Дата рассмотрения: **01.03.2022**

Суд: **Центральный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Будаев Алексей Владимирович**

Статьи УК: **171.2**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник	КА "Элита" адвокат Гагаркина Е.С.		
Защитник	Бочкарников А.А.		
Защитник	Панченко И.Г.		
Защитник	Перелыгин А.Б.		
Защитник	Сулима С.Г.		
Защитник	Сизоненко И.В.		
Защитник	Бебриш Т.В.		
Представитель учреждения (компетентного органа)	Адвокатская палата Хабаровского края		
	Зименкова Ирина Владимировна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Дроздов Алексей Александрович	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Капырина Ольга Юрьевна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Кулешова Надежда Александровна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

	Усов Денис Сергеевич	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Приходько Ульяна Сергеевна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Андреев Андрей Николаевич	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.03.2021
Передача материалов дела судье			01.04.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		16.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	27.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	23.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	30.08.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	22.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	28.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	07.02.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		28.02.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		01.03.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			10.03.2022
Дело оформлено			10.09.2022

Акты

Дело № 1-17/22

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

1 марта 2022 года г. Хабаровск

Центральный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Будаева А.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО21,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Хабаровска ФИО22,

подсудимого Андреева А.Н.,

защитника – адвоката ФИО23, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Дроздова А.А.,

защитника ФИО36, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого Усова Д.С.,

защитника – адвоката ФИО24, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Капыриной О.Ю.,

защитника – адвоката ФИО25, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Кулешовой Н.А.,

защитника – адвоката ФИО26, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Приходько У.С.,

защитника – адвоката ФИО27, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Зименковой И.В.,

защитника ФИО37, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Андреева Андрея Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и нетрудоспособных членов семьи, работающего водителем в ООО «Спектр», военнообязанного, ранее не судимого, содержащегося по настоящему уголовному делу под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под запретом определённых действий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Дроздова Алексея Александровича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, имеющего на иждивении трёх несовершеннолетних детей, не работающего, военнообязанного, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 318 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей. Постановлением этого же суда от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде штрафа заменено на 6 месяцев исправительных работ с удержанием дохода из заработка в размере 5 %,

содержащегося по настоящему уголовному делу под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под запретом определённых действий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Усова Дениса Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, имеющего на иждивении трёх несовершеннолетних детей, работающего мастером в ООО «Сфера», военнообязанного, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Зименковой Ирины Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Капыриной Ольги Юрьевны, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, работающей <данные изъяты> не военнообязанной, ранее не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Кулешовой Надежды Александровны, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее профессиональное образование, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

Приходько Ульяны Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, имеющей основное общее образование, замужем, не работающей, не военнообязанной, ранее судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей. Исполнительное производство окончено в связи с выплатой штрафа ДД.ММ.ГГГГ,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

в период с 1 ноября по ДД.ММ.ГГГГ Андреев А.Н. находясь на территории г.Хабаровска, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода, решил осуществлять незаконную, то есть вне игорной зоны, установленной Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и проведению азартных игр с материальным выигрышем на территории г.Хабаровска с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны и создать для совершения данного преступления устойчивую организованную группу.

С целью реализации своего преступного умысла Андреев А.Н., достоверно зная, что в соответствии с положениями действующего законодательства на территории г.Хабаровска запрещены организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышлено в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Хабаровска приобрёл 63 единицы игрового оборудования, содержащие внутри своих корпусов устройства, позволяющие случайным образом начислять и списывать игровые баллы, без участия организатора игр и его работников, с целью использования их для проведения азартных игр с материальным выигрышем.

Затем, Андреев А.Н., в указанный период времени, находясь на территории г. Хабаровска, приискал помещение по адресу: <адрес>, с целью проведения в нем азартных игр и извлечения дохода от этой деятельности, в котором разместил вышеуказанные 63 единицы игрового оборудования.

После размещения игрового оборудования в помещении по адресу: <адрес>, Андреев А.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начал активные действия по созданию и формированию организованной группы, в состав которой, исходя из объёма и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлёк будущих участников подбирая их с учётом их личностных качеств, материальной и корыстной заинтересованности, общности криминальных интересов.

По этим критериям Андреев А.Н., находясь в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал для участия в деятельности организованной преступной группы: Усова Д.С., Капырину О.Ю., Зименкову И.В., Кулешову Н.А., с 1 по ДД.ММ.ГГГГ Дроздова А.А., и с 1 по ДД.ММ.ГГГГ Приходько У.С., которым предложил войти в организованную группу с целью незаконного получения дохода путём проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории <адрес>, в нарушение требований закона.

Усов Д.С., Капырина О.Ю., Зименкова И.В., Кулешова Н.А., находясь в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Дроздов А.А. в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ, и Приходько У.С. в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что деятельность по организации и проведению азартных игр запрещена на территории <адрес>, осознавая общие цели и задачи преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, дали своё согласие Андрееву А.Н. на участие в организованной преступной группе, с целью незаконного обогащения путём проведения азартных игр с использованием игрового оборудования на территории <адрес>, в нарушение требований закона.

Получив от Усова Д.С., Капыриной О.Ю., Зименковой И.В., Кулешовой Н.А., Дроздова А.А., Приходько У.С. согласие на вхождение в состав организованной группы и участие в совершении преступления, Андреев А.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, распределил между членами организованной группы роли в преступной деятельности.

Андреев А.Н. взял на себя функции, в составе организованной группы, осуществления общего руководства участниками организованной группы, осуществляющих непосредственное проведение азартных игр, а также игорным заведением, планирования преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр с материальным выигрышем, дача указаний участникам организованной преступной группы, разработка меры защиты игорного заведения, контроль финансовой деятельности игорного заведения, принятие решений о финансовых затратах игорного заведения, связанных с арендными платежами, ремонтом игрового оборудования, распределение между участниками организованной группы доходов, полученных в результате проведения азартных игр с материальным выигрышем.

На Усова Д.С. возложили обязанности по осуществлению руководства участниками организованной группы, осуществляющих непосредственное проведение азартных игр, а также игорным заведением, планирования преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр с материальным выигрышем, дача указаний и

обучение участников организованной преступной группы, разработка меры защиты игорного заведения, контроль финансовой деятельности игорного заведения.

На Дроздова А.А. возложили обязанности по контролю финансовой деятельности игорного заведения, решение бытовых вопросов, связанных с обеспечением нормального функционирования игорного заведения и проведения в нем азартных игр, а также замещения обязанностей Андреева А.Н. при его отсутствии.

На Капырину О.Ю., Зименкову И.В., Кулешову Н.А., Приходько У.С. возложили обязанности по непосредственному проведению азартных игр, с использованием игрового оборудования в заведении по адресу: <адрес>, а именно: встречу прибывших для участия в проведении азартных игр в незаконном игорном заведении игроков; получение от игроков денежных средств за участие ими в проведении азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставление игрокам доступ к игровому оборудованию, при помощи специальных средств доступа, выставление суммы игровых кредитов (баллов) из расчёта 1 балл = 1 рубль, в случае выигрыша игрока, выдача ему наличных денежных средств (выигрыш) также из расчёта 1 рубль за 1 балл; ведение подсчёта денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр; ведение статистической отчётности работы игрового оборудования, использование которого для проведения азартных игр вне игорной зоны запрещено; подсчёт доходов и расходов незаконного игорного заведения; ежедневно, в зависимости от графика работы, передача отчётов о полученном преступном доходе Андрееву А.Н., осуществляющим контроль за организацией и проведением участниками организованной группы незаконных азартных игр в вышеуказанном нежилом помещении.

В свою очередь Усов Д.С., Капырина О.Ю., Зименкова И.В., Кулешова Н.А., Дроздов А.А., Приходько У.С. являясь участниками организованной группы, должны были подчиняться Андрееву А.Н., как руководителю организованной группы, выполнять его указания, а также обязанности, возложенные на них Андреевым А.Н., связанные с непосредственным проведением азартных игр в игорном заведении с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны.

В целях предупреждения разоблачения преступной деятельности организованной группы Андреевым А.Н. и Усовым Д.С. был выработан комплекс специальных мер конспирации.

Разговоры по телефону между Андреевым А.Н. и участниками организованной группы, носили завуалированный характер, в ходе которых они употребляли слова, не имеющие отношение к азартным играм, но отражающие по содержанию обстоятельства их совместной преступной деятельности по проведению азартных игр и непонятные посторонним лицам, а также использовали мессенджеры, позволяющие обмениваться сообщениями и медиа-файлами, невозможные отследить правоохранительным органам.

Процесс игры с момента передачи игроком денежных средств администратору и до получения материального выигрыша распределили на несколько этапов. Капырина О.Ю., Зименкова И.В., Кулешова Н.А., Приходько У.С. осуществляли встречу прибывших для участия в проведении азартных игр в незаконном игорном заведении игроков; получали от игроков денежные средства за участие ими в проведении азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставляли игрокам доступ к игровому оборудованию, при помощи специальных средств доступа выставляли сумму игровых кредитов (баллов) из расчёта 1 балл = 1 рубль; в случае выигрыша игрока, выдавали ему наличные денежные средства (выигрыш) также из расчёта 1 рубль за 1 балл; осуществляли подсчёт денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр.

Доступ игрока, желающего принять участие в азартных играх с использованием игрового оборудования осуществлялся в незаконное игорное заведение лишь по усмотрению участников преступной группы и по предварительному уведомлению их о своём прибытии.

В процессе осуществления противоправной деятельности Андреев А.Н., Усов Д.С., Капырина О.Ю., Зименкова И.В., Кулешова Н.А., Дроздов А.А., Приходько У.С. действовали

умышленно, выполняли каждый свою роль по проведению азартных игр, осознавая, что извлекают общий преступный доход, который можно получить только в результате их согласованных действий, в составе организованной группы, на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, установленной Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», до момента пресечения их незаконной деятельности правоохранительными органами, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Сбором, хранением и распределением денежных средств между участниками организованной группы, полученных в результате проведения Усовым Д.С., Капыриной О.Ю., Зименковой И.В., Кулешовой Н.А., Дроздовым А.А., Приходько У.С. незаконных азартных игр с материальным выигрышем, при использовании игрового оборудования, вне игорной зоны, занимался Андреев А.Н., как руководитель организованной группы.

Полученный доход от незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, Андреев А.Н. распределял между участниками организованной группы следующим образом: 2 500 рублей в сумме с 1% от вырученных денежных средств в сутки, в зависимости от графика работы получали Капырина О.Ю., Зименкова И.В., Кулешова Н.А., Приходько У.С. в качестве администраторов; от 2 000 рублей в сутки в зависимости о выполненных работ получал Дроздов А.А.; 2 000 рублей ежедневно получал Усов Д.С., в процессе осуществления противоправной деятельности, остальной доход получал Андреев А.Н., как руководитель организованной группы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Хабаровска, Андреевым А.Н. была создана организованная преступная группа под его руководством, в состав которой в указанный период времени вошли Усов Д.С., Капырина О.Ю., Зименкова И.В., Кулешова Н.А., с ДД.ММ.ГГГГ Дроздов А.А., и с ДД.ММ.ГГГГ Приходько У.С. Созданная Андреевым А.Н. для совершения преступления организованная группа характеризовалась наличием руководителя в его лице; организованностью и сплочённостью, выражавшейся в строгом подчинении всех участников организованной группы её руководителю, чётком распределении ролей и функций между участниками организованной группы, планировании преступной деятельности, строгом учёте всех полученных доходов от преступной деятельности, которые распределялись между участниками организованной группы в зависимости от личного вклада в преступную деятельность, а также расходовались на содержание игорного заведения, чётким соблюдением конспирации, устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени, наличии у всех участников организованной группы, поддерживающих между собой дружеские отношения, единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе, наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели - получение высоких денежных доходов от преступной деятельности.

Вышеперечисленным образом азартные игры осуществлялись в игорном заведении по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента, когда сотрудниками правоохранительных органов незаконная деятельность данного игорного заведения была пресечена, а все единицы указанного игрового оборудования были изъяты.

В результате чего, Андреев А.Н., Дроздов А.А., Усов Д.С., Зименкова И.В., Капырина О.Ю., Кулешова Н.А., Приходько У.С., находясь в г. Хабаровске, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью достижения, согласованного с остальными участниками организованной преступной группы конечного результата, направленного на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, с материальным выигрышем и извлечения дохода от этой деятельности, без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, в нарушение требований Федерального закона РФ

от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно ч. 4 ст. 5, согласно которой игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном вышеуказанным Федеральным законом; ч. 1 ст. 6, согласно которой организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации; ч. 2 ст. 9, согласно которой игорные зоны создаются на территориях Республики Крым, Алтайского, Приморского, Краснодарского краёв и <адрес> Российской Федерации, незаконно организовал и проводил в помещении, оборудованном под игорное заведение, по адресу: <адрес> азартные игры с материальным выигрышем, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Подсудимый Андреев А.Н. в судебном заседании вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Андреева А.Н., данные им на предварительном следствии, содержащиеся в протоколах его допроса (том 4 л.д. 10-15, 43-45), из которых следует, что примерно в ноябре-декабре 2019 года он с принадлежащего ему планшета просматривал интернет-страницы. В ходе просмотра страниц периодически появлялись всплывающие окна с предложением сыграть в казино. В какой-то момент он нажал на данное окно, перешёл на интернет-страницу, где ему было предложено приобрести игровое оборудование. В тот момент он решил попробовать организовать и проводить в последующем азартные игры. Ему известно, что организация и проведение азартных игр вне игорных зон запрещено и уголовно-наказуемо. Он все равно решил приобрести игровое оборудование, а именно игровые автоматы в количестве 63 штуки. Для этого он создал электронную почту, с которой он написал электронное письмо, в котором изъявил желание приобрести игровые автоматы и сообщил, что находится в г. Хабаровске. Ему пришёл ответ также по электронной почте, где было указано, что игровые автоматы являются бывшими в употреблении, их стоимость составляет 5 000 рублей за один автомат. На тот момент он располагал денежными средствами в размере около 400 000 рублей. Ему был выставлен счёт на оплату в размере 315 000 рублей, ему также было оговорено, что игровые автоматы будут доставлены в срок одна-две недели. Он указал, что как только он найдёт помещение под игорное заведение, он сообщит и ему необходимо будет доставить игровые автоматы грузчиками продавца данные автоматы в помещение. На его условия продавец согласился. Он общался с продавцом исключительно посредством электронной почты. Практически сразу он нашёл помещение для аренды по адресу: <адрес>. Помещение имеет основное помещение и подсобное помещение. В помещении на момент аренды имелось видеонаблюдение, однако отсутствовал регистратор, поэтому записи не проводились. В последующем он приобрёл регистратор без жёсткого диска, подключил к видеонаблюдению, то есть можно было просматривать с помощью видеокамер обстановку в режиме онлайн, запись нигде не сохранялась. В данном помещении находились самодельные столы, сделанные из стеллажей. После этого он написал в электронном письме продавцу автоматов, что необходимо доставить игровые автоматы по адресу по адресу: <адрес>. Примерно через неделю, в середине декабря 2019 года, ему поступил телефонный звонок с неизвестного номера, в ходе разговора мужчина ему пояснил, что доставка игровых автоматов будет на следующий день в обеденное время. На следующий день он приехал по адресу: <адрес>, где встретил грузовой автомобиль. В кузове автомобиля находилось около 15 игровых автоматов. Грузчики по его указанию выгрузили автоматы с кузова грузового автомобиля и разместили в помещении по <адрес>, он указывал грузчикам места, куда необходимо расставить игровые автоматы, и грузчики их размещали. 61 игровой автомат были расставлены на столы, а 2 игровых автомата он поставил в подсобное помещение для использования в качестве запчастей для остальных автоматов. Всего водитель совершил 4 поездки для доставки игровых автоматов по указанному адресу. После доставки всех игровых автоматов он расплатился наличными денежными средствами. За игровые автоматы он заплатил 315 000 рублей наличными денежными средствами путём передачи водителю. Водитель в его присутствии пересчитал данные денежные средства, после чего уехал. Каких-либо расписок о получении от него денежных средств водитель не писал. Как пользоваться игровыми автоматами ему стало известно в ходе переписки по электронной почте с продавцом. В одном из писем продавец отправил ему ссылку на интернет-страницу, где

имелось подробное описание использования игровых автоматов. После приобретения игрового оборудования, ему необходимо было найти тех, кто будет выполнять функции администратора в игорном заведении. В декабре 2019 года он находился в <адрес>, где случайно встретил ранее знакомую ему девушку по имени Юля, её полные анкетные данные ему неизвестны. В ходе общения он рассказал Юле, что собирается открыть бар, и что ищет сотрудниц для работы на должности администраторов. Юля сказала, что её знакомая по имени Оля, позже он узнал, что её фамилия Капырина, ищет работу и передала ему её номер телефона. После разговора с Юлей, он самостоятельно позвонил Капыриной О.Ю., сказал, что её номер ему дали общие знакомые, так как она искала работу, и предложил встретиться. На его предложение о встрече Капырина О.Ю. согласилась. С Капыриной О.Ю. он встретился в тот же день возле её дома по <адрес>. В ходе разговора он сообщил Капыриной О.Ю., что хочет открыть игорное заведение, что ему необходимы сотрудники для работы в качестве администратора, предложил заработную плату в размере 2 500 рублей за смену плюс 1% от выручки, график работы сутки через двое, на что Капырина О.Ю. согласилась. Капырина О.Ю. сообщила ему, что у неё есть две подруги Кулешова Н.А. и Зименкова И.В., которые также будут работать на его условиях. Его данный момент устроил. Также Капырина О.Ю. сообщила, что ранее имела опыт в игорном заведении. Он сказал Капыриной О.Ю. выходить на работу, как только она соберётся это сделать. До начала работы игорного заведения он приобрёл для нахождения в игорном заведении сотовый телефон в корпусе чёрного цвета кнопочный. Сим-карту для данного телефона он приобрёл у цыган на Центральном рынке, абонентский номер сим-карты и какого оператора связи он затрудняется назвать. Он решил устроить в игорном заведении для удобства игроков бар с различными алкогольными напитками, чаем и кофе, также в ассортименте бара были сигареты и чипсы. Для обеспечения бара в качестве снабженца он привлёк ранее знакомого ему Усова Д.С. Ему было известно, что Усов Д.С. не работает, поэтому он предложил ему эту работу. На его предложение Усов Д.С. согласился. Усову Д.С. он сразу объяснил, что он будет обеспечивать бар всем необходимым в игорном заведении по <адрес>. Также на сайте объявлений «Авито» или «Фарпост», он нашёл объявление с предложением услуг охранника. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, и договорился о встрече с ответившим ему мужчиной по адресу: <адрес>. На встречу пришёл мужчина, который представился Владом, он рассказал ему, что ему необходимо для охраны бара несколько человек в количестве трёх человек, оплата будет составлять 2 000 рублей за отработанную смену. Влада устроило его предложение, он ему сообщил, что у него имеются два друга по имени ФИО14 и он может привлечь их для работы. Он сказал Владу прийти в день, когда Капырина О.Ю. сможет выйти на работу, это произошло за несколько дней до Нового года, тогда игорное заведение открылось. Он для занятия игорной деятельностью не оформлял юридическое лицо, все сотрудники не были официально трудоустроены. У администраторов и охранников самостоятельно был составлен график выхода на работу, в некоторые дни администраторы или охранники могли подменяться. Игорное заведение открылось до Нового года. Он специально не искал посетителей клуба. Кто-то из сотрудников игорного заведения распространил информацию об открытии заведения, из-за этого люди начали узнавать о заведении и приходить играть. Каждое утро около 9 часов он приезжал в игорное заведение, администраторы и охранники менялись около 10-11 часов утра. По приезду в игорное заведение он от администраторов получал бумагу, на которой имелась таблица, в которую администраторы в конец смены вносили статистику с каждого игрового автомата. Сам он администраторов не учил снимать статистику, предполагает, что Капырина О.Ю., имея опыт работы с игровыми автоматами, обучила снимать статистику Кулешову Н.А. и Зименкову И.В. Иногда с целью проверки внесённых в таблицу данных, он самостоятельно выборочно проверял статистику на игровых автоматах. Иногда указанную таблицу он фотографировал для самостоятельного подсчёта статистики в спокойной обстановке. От проведения азартных игр на игровых автоматах он в среднем получал доход около 25 000 рублей. Ежедневно он оплачивал администратору 2 500 и охраннику 2 000 рублей за выход на смену, администраторы получали 1% от выручки. Бывали дни, когда от проведения игр он не получал дохода, а наоборот уходил в минус, это происходило в случае выигрыша. Он не требовал от администраторов хранить денежные средства в определённом месте, кто-то хранил в поясной сумке, кто-то в кассе бара. Каждое утро администраторы передавали ему денежные средства путём оставления их на барном столе. При передаче денежных средств администраторы пересчитывали их. Он также при получении денежных средств пересчитывал их. Какого-либо учёта денежных средств, кроме денежных средств, вносимых

посетителями за продукцию бара, он не вёл. В баре вёлся журнал учёта приобретённой и реализованной продукции. Денежные средства, полученные от азартных игр, он тратил на развлечения, на свои личные нужды. В марте 2020 года он заболел, находился на лечении в больнице. На время своего отсутствия он обратился за помощью к своему давнему знакомому Дроздову А.А. Он попросил Дроздова А.А. приезжать в игорное заведение каждое утро и забирать выручку, после чего привозить её к нему в больницу. Он отсутствовал около 7 дней. Ранее Дроздова А.А. он не привлекал к деятельности заведения. В период пандемии (апрель-май 2020 года) игорное заведение не работало, это было его решение. Администраторы и охранники не выходили на работу. В мае 2020 года он решил прекратить данную деятельность, потому что рядом из-за ведущегося строительства в помещении периодически отсутствовал свет, потекла крыша. Тогда он решил игровые автоматы продать, а помещение вернуть арендатору. ДД.ММ.ГГГГ он принял решение вывезти игровые автоматы с целью последующей их сдачи на металлолом. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он попросил у своего знакомого Свидетель № 6 для перевозки мебели, принадлежащий ему грузовой автомобиль. О том, что он будет перевозить игровые автоматы, Свидетель №6 он не говорил. Погрузку они начали осуществлять около 21 часа ДД.ММ.ГГГГ. В кузов грузового автомобиля входило до 15 игровых автоматов, всего он успел вывезти порядка 45 игровых автоматов во двор Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ около 01 часа ночи в помещение по <адрес>, зашли сотрудники полиции, всех находящихся в игорном заведении людей, а именно его, Свидетель № 1, Дроздова А.А., двух грузчиков узбекской национальности задержали до приезда следственно-оперативной группы.

Подсудимый Андреев А.Н. в судебном заседании оглашённые показания подтвердил в полном объёме.

Подсудимый Усов Д.С. в судебном заседании вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Усова Д.С., данные им на предварительном следствии, содержащиеся в протоколах его допроса (том 4 л.д. 243-248, 251-255, том 5 л.д. 10-12), из которых следует, что в декабре 2019 года он искал работу в интернете, и нашёл работу «бармен-администратор» по адресу <адрес>. Когда он пришёл по указанному адресу, человек ему объяснил объем работы с баром, и он увидел, что в помещении по указанному адресу расположены игровые автоматы, в количестве примерно 30 штук. Ранее он с этим сталкивался, был осуждён по этой статье и умеет обращаться с игровыми автоматами. Андреев А.Н. объяснил ему принцип его работы. На тот момент его интересовала работа в баре, он видел игровые автоматы, но отношения к этому оборудованию не имел. При этом присутствовал на переменках, когда менялись администраторы. Из-за постоянных финансовых недостатков, от бара он не отказался, занимался баром, закупкой товара, его доставкой, а именно он закупал кофе, чай, пиво, сигареты. В заведении была касса-бар, ориентировочно тысяч 5, данная сумма находилась на баре, бар работал сам на себя. Сумма была предназначена для закупки вышеуказанных предметов. Он ранее работал с данными аппаратами и знает по какому принципу они работали. Кредиты начислялись на игровое поле, путём передачи денег администратору. Сумма, передаваемая администратору, была эквивалентна сумме начисления кредитов. Ему не известно, кто занимался установкой оборудования в игровом помещении, так как он не присутствовал при установке. Когда он устроился на работу в бар в указанном помещении, там уже располагались данные игровые аппараты. Администраторы начисляли кредиты игрокам, за то, что игроки им давали денежные средства, администраторы подходили к аппарату, прикладывали ключ, после чего проводили комбинацию кнопок, далее игроку начислялись кредиты. Администраторам за работу платил Андреев А.Н. По просьбе Андреева А.Н. один раз он занялся разъяснением администраторам обязанности и обучением их работе с игровыми аппаратами. Андреев А.Н. попросил его об этом, так как ему стало известно о том, что он ранее привлекался к ответственности за организацию незаконной азартной деятельности. Он один раз показал администраторам, как пользоваться игровым аппаратом, какие нужны комбинации кнопок. Конкретно, в его обязанности это не входило. Утром с 9 до 10 и после обеда завозил товар в бар, каждый день. Он не видел, как люди играли на игровых автоматах, так как во время его нахождения там была пересменка администраторов и охранника. В послеобеденное время он не заходил в помещение, он в

двери подавал товар и его забирал охранник. При нем проводилась пересменка, на форматном листе была статистическая информация с аппаратов, информацию заполнял администратор, после чего передавали данную информацию Андрееву А.Н. Там были цифры, суммы, на начало смены около 80 тысяч. При нем администраторы передавали денежные средства Андрееву А.Н. Прибыль по бару нигде не отражали. Алкоголь, кофе чай и сигареты продавались клиентам за денежные средства. Выручка от бара была в кассе, выручка от бара и выручка от автоматов не совмещалась. А его непосредственная задача была – поставка товара в бар. Он лично продажу на баре не осуществлял. Утром в пересменку с 9 до 10 он приезжал, брал список наименований товара, закупка товара и его доставка. Поставщиков не было, приобретал товар в магазинах и на базах. Перед Андреевым А.Н. за потраченные суммы он не отчитывался, сумма всегда была от 5 до 6 тысяч, он на всю сумму закупал товар. Примерно с декабря 2019 года, он осуществлял закупку и поставку алкоголя и других товаров в указанном заведении. Зименкова И.В., Кулешова Н.А., Капырина О.Ю. ему знакомы, они работали администраторами. Вину признает, жажды наживы у него не было. Ему нужно было только заработать на прожиточный минимум. Работа на баре была его непосредственным заработком, для того чтобы обеспечить семью, детей и мать.

Подсудимый Усов Д.С. в судебном заседании оглашённые показания подтвердил в полном объёме.

Подсудимая Кулешова Н.А. в судебном заседании вину признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Кулешовой Н.А., данные ею на предварительном следствии, содержащиеся в протоколах её допроса (том 4 л.д. 111-115, 128-130), из которых следует, что у неё есть знакомая Капырина О.Ю. В конце ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась Капырина О.Ю. и предложила пойти на работу, так как на тот момент она нигде не работала. Капырина О.Ю. сообщила ей время и место, куда ей необходимо было прийти, а именно ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по адресу: <адрес>. Когда она пришла, её встретил молодой человек по имени ФИО12. В помещении уже стояли игровые автоматы, их общее количество как ей стало позже известно 62 единицы, в данные автоматы играли люди, в основном мужчины. В помещении по его периметру имелось видеонаблюдение в режиме онлайн, от Андреева А.Н. она слышала, что через камеры он смотрит за администраторами. В тот день ФИО12 объяснил ей принцип её работы, который заключался во встрече посетителей, также она ставила баллы на аппарат, выдавала выигрыш, то есть фактически она выполняла функции администратора игрового зала. Она в игровом заведении официально не работала. Какого-либо названия игорное заведение не имело. Игорное заведение занимало помещение, которое находилось в аренде. ДД.ММ.ГГГГ она заступила на свою первую суточную смену, в смене она была одна. Она работала сутки через двое, но иногда могла не работать неделю. С ней также работали сменщицы Капырина О.Ю., Зименкова И.В. и иногда работала Приходько У.С., которая замещала её в те дни, когда она не могла по личным причинам выйти на смену. Между ними был составлен график выхода на работу, данный график был составлен ими самими. Её смена начиналась с 10 часов до 10 часов следующего дня. Помимо неё в помещении находился один охранник, который занимался охраной порядка и пропуском посетителей. При звонке во входную дверь, охранник самостоятельно принимал решение о пропуске посетителя в игровое помещение, входная дверь заковывалась на замок домофона и всегда была закрыта. У администраторов и сотрудников охраны было разное руководство. Из своих руководителей она неоднократно видела Андреева А.Н., ФИО12 и ФИО11. К ней приходил клиент, передавал ей наличные денежные средства, после чего он сам выбирал игровой аппарат. После выбора, она самостоятельно зачисляла на выбранный клиентом аппарат такое количество баллов, которое соответствует размеру переданных ей наличных денежных средств. Клиенты обычно уходили из игрового заведения после 3 часов ночи. Ближе к утру, она пересчитывала кассу и готовила её к сдаче утром Андрееву А.Н.. Каких-либо учётов, будь то тетради, книги учёта или электронные базы, для учёта выручки за смену не велись, размер выручки проверялся исключительно сверкой статистики каждого игрового автомата. Размер выручки колебался от 100 000 до 300 000 рублей. Также в игровом заведении имелся бар, где каждый мог за отдельную плату приобрести себе алкогольные напитки или попить чай или кофе. В свою

смену она не занималась ведением бара, к тому же это не входило в её обязанности. Андреев А.Н., как она поняла, выполнял роль управляющего игорным заведением. То есть Андреев А.Н. его полные анкетные данные она не знает, ежедневно около 9 часов приходил в заведение, где производил сверку статистики. Сверка статистики - это проверка аппаратов на количество внесённых и выплаченных денег. Также в это же время Андреев А.Н. забирал выручку за сутки. Если имелась недостача, то Андреев А.Н. забирал недостающую сумму с заработной платы администратора, которую она получала наличными денежными средствами в размере 1% от выручки каждое утро при сдаче смены, каждую смену размер заработной платы был разным, от 2 000 до 7 000 рублей. Общение внутри коллектива происходило посредствам мобильного приложения «Телеграм» и сотовой связи. Также в заведении имелся рабочий телефон, в котором находилась сим-карта, с которой ежедневно клиентам направлялись смс-сообщения о времени работы игорного заведения. Также ежедневно сим-карта в телефоне менялась каждое утро. Стопку сим-карт приносил либо ФИО12, либо Андреев А.Н. Сим-карты, которые были извлечены из телефона, и находились в пользовании сутки, блокировались. Администраторы заведения не прилагали каких-либо усилий, чтобы узнать номера клиентов, так как клиенты были сами заинтересованы оставить сотрудникам заведения свой номер телефона и узнать о времени работы заведения. В марте-апреле 2020 года, когда Андреев А.Н. находился на лечении в больнице, то его обязанности исполнял ФИО11, который замещал Андреева А.Н. около 1 недели. ФИО11, так, как и Андреев А.Н., занимался инкассацией и сверкой статистики. Также в игорном заведении работал молодой человек по имени ФИО12. ФИО12 занимался привозом хозяйственных товаров, алкоголя и прочего. ФИО12 привозил продукцию по заявкам администраторов примерно два-три раза в неделю. На баре вёлся учёт некоторых позиций продукции как привозимой ФИО12, так и продаваемой на баре. Более она не видела, чтобы ФИО12 чем-то занимался в заведении, к игровым автоматам ФИО12 подходил при ней лишь раз, когда она пришла ДД.ММ.ГГГГ и он показывал ей принцип её работы. 13-ДД.ММ.ГГГГ, когда началась пандемия и был введён режим самоизоляции, ФИО13 А.Н. сообщил, что игорное заведение больше не работает, так как договор аренды помещения истекает. Это была её последняя смена, больше в заведении её не было. Спустя недели три, ей позвонил Андреев А.Н. и сообщил, что заведение больше работать не будет и что ей необходимо искать новую работу. Также ранее, примерно в ДД.ММ.ГГГГ Андреев А.Н. попросил у неё во временное пользование банковскую карту ПАО Сбербанк с номером №, зарегистрированную на её имя, которую он передала в пользование последнего. Указанная банковская карта была изъята в ходе обыска в игорном заведении.

В судебном заседании подсудимая Кулешова Н.А. оглашённые показания подтвердила в полном объёме.

Подсудимая Капырина О.Ю. в судебном заседании вину признала частично, пояснила, что она не согласна с квалификацией её действий, а именно она не являлась участником организованной преступной группы, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Капыриной О.Ю., данные ею на предварительном следствии, содержащиеся в протоколах её допроса (том 4 л.д. 62-66, 87-89), из которых следует, что Кулешова Н.А. приходится ей знакомой. В конце декабря 2019 года она предложила Кулешовой Н.А. устроиться администратором в развлекательный зал, по адресу: <адрес>. Она предложила ей работу, так как знала, что та нигде не трудоустроена и нуждается в заработке. Она ей про работу ничего не поясняла, сказала лишь адрес, дальше она должна была приехать и разобраться на месте. Она в тот период времени работала на <адрес>. По указанному адресу стояло развлекательное оборудование, её функции заключались в обслуживании гостей. Она должна была приготовить гостям чай, кофе, убрать пепельницы, зачислить баллы на развлекательные аппараты. Она работала по указанному адресу сутки через двое с 10 утра до 10 утра следующего дня. Её обязанности были следующими: клиент давал ей денежные средства, которые она с помощью ключа, который находился только у администраторов, зачисляла на счёт «баллы», количество баллов было равно количеству переданных ей денежных средств. Расчёт осуществлялся наличными, также иногда могли быть безналичные платежи, например, клиенту мог перевести ей на банковскую карту денежные средства, а она вкладывала свои наличные в кассу. Она

работала по указанному адресу с середины ДД.ММ.ГГГГ. Её на работу принимал Андреев А.Н. При приёме на работу, он озвучил, что она будет получать 2 500 рублей за смену, плюс 1% от выручки за каждую смену. В помещении располагалось примерно 50-60 игровых автоматов. Когда она устроилась на работу, ей Усов Д.С. показал, как зачислять баллы на игровые автоматы. Для зачисления баллов было необходимо приложить ключ, а также ввести комбинацию клавиш, для того чтобы зачислить баллы. То есть фактически она выполняла функции администратора игрового зала. В помещении было установлено видеонаблюдение, но она не знает велось ли оно фактически. Она не работала в игровом заведении официально. Игорное заведение занимало помещение, которое находилось в аренде. Также в заведении работала Зименкова И.В. и иногда Приходько У.С., которую она видела пару раз. Помимо неё в помещении находился один охранник, который занимался охраной порядка и пропуском посетителей. Она не может назвать кого-либо из сотрудников охраны, так как ни их анкетные данные ей неизвестны. У администраторов и сотрудников охраны было разное руководство, руководство охраны она никогда не видела. По окончанию смены она составляла лист, на котором указывала статистику, а также выручку за смену. В статистику входила информация о входе/выходе клиентов. К нему приходил клиент, передавал ему наличные денежные средства, после чего он сам выбирал игровой аппарат. После выбора, она самостоятельно зачисляла на выбранный клиентом аппарат такое количество баллов, которое соответствует размеру переданных ей наличных денежных средств. Работали они обычно до последнего гостя. Ближе к утру, она пересчитывала кассу и готовила её к сдаче утром Андрееву А.Н. Каких-либо учётов, будь то тетради, книги учёта или электронные базы, для учёта выручки за смену не велись, размер выручки проверялся исключительно сверкой статистики каждого игрового автомата. Размер выручки варьировался в среднем от 50 000 до 60 000 рублей. Также в игровом заведении имелся бар, где каждый мог за отдельную плату приобрести себе алкогольные напитки или попить чай или кофе. Закупку и доставку товара на бар осуществлял Усов Д.С. На какие средства приобретались товары для бара ей неизвестно. Андреев А.Н. осуществлял так называемую роль менеджера, есть ли над ним вышестоящий руководитель ей не известною. Ежедневно около 9 часов Андреев А.Н. приходил в заведение, где производил сверку статистики. Андреев А.Н. производил сверку статистики, то есть проходил по терминалам и смотрел совпадают ли цифры. Также в это же время Андреев А.Н. забирал выручку за сутки. С Андреевым А.Н. она иногда на смене могла общаться через мессенджер «Телеграмм», если возникали вопросы по работе. Также в заведении имелся рабочий телефон, с которого охранник иногда делал смс-рассылку о времени работы игорного заведения. Конкретно у неё денежные средства забирал только Андреев А.Н. В период март-апрель, она находилась в отпуске, и не знает, заменял ли кто-либо Андреева А.Н. пока тот находился на лечении. Усов Д.С. ничем кроме закупки товаров на бар не занимался, он отвечал только за него, к игровым автоматам Усов Д.С. подходил при ней лишь раз, когда она пришла в декабре 2019 года и он показывал ей принцип их работы. В мае 2020 года, Кулешова Н.А. позвонила ей и сказала о том, что она может не ехать на смену, так как заведение закрывается. Вину в незаконной организации азартных игр не признает, так как она просто работник, которого наняли, и она исполняла свои обязанности согласно, установленных функций администратора.

В судебном заседании подсудимая Капырина О.Ю. оглашённые показания подтвердила.

Подсудимая Приходько У.С. в судебном заседании вину признала частично, пояснила, что она не согласна с квалификацией её действий, а именно она не являлась участником организованной преступной группы, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Приходько У.С., данные ею на предварительном следствии, содержащиеся в протоколах её допроса (том 4 л.д. 155-158, 168-170), из которых следует, что у неё есть знакомая Кулешова Н.А. В апреле 2020 года к ней обратилась Кулешова Н.А. и попросила ей помочь, а именно подменить её, отработать за неё смену в должности администратора игрового клуба, расположенного в районе Центрального рынка. Она согласилась помочь Кулешовой Н.А. В нужную дату в вечернее время, возможно около 17-18 часов, точно не помнит, она приехала к «Фонбэт» <адрес>. Она вышла с автомобиля и направилась в заведение, расположенное в подземном гараже. Она позвонила

во входную дверь, оборудованную домофоном, ей открыли дверь изнутри. В помещении её встретила Кулешова Н.А. и показала ей ключи от игровых автоматов, показала, как начислять баллы на игровые автоматы. Принцип работы игровых автоматов ей известен, так как ранее она работала в подобном заведении. В помещении находились игровые автоматы, но их количество не может сказать, так как она их не считала, и отработала в общем в данном заведении всего две с половиной смены. Также в помещении находились ранее незнакомые ей мужчины, которые играли в игровые автоматы. Кулешова Н.А. показав ей заведение, ушла. В игровом заведении имелся бар с различными алкогольными напитками, чаем и кофе. В её обязанности входило начисление баллов на игровые автоматы, размер которых соответствовал передаваемой игроками сумме денежных средств, а также она выдавала выигрыш. Денежные средства она складировала в кассу, которая хранилась за барной стойкой. Чай и кофе игроки наливали себе сами. Алкогольные напитки она никому не продавала. Она не может сказать велось ли видеонаблюдение в заведении, но она видела одну видеокамеру, висящую возле входной двери. Заведение работало круглосуточно. Она работала в должности администратора одна. Также в заведении находился охранник – парень, она его видела впервые, она с ним разговаривала, его анкетные данные ей не известны. Её смена закончилась в 20-21 час, точное время не может сказать. В указанное время вернулась Кулешова Н.А., после чего она уехала домой на автомобиле такси. Она не помнит дату, когда она вышла на следующую смену, это было недели через полторы – две. Утром она приехала в игровое заведение. В заведении её встретил парень, как позже она узнала от сотрудников правоохранительных органов, его зовут Усов Денис, после чего ушёл. Её смена длилась сутки, до 8-9 утра следующего дня. Она выполняла функции администратора игорного заведения. На протяжении второй смены в заведение приходило не много людей, примерно до 10 человек. Размер внесённых игроками денежной суммы она не может сказать, так как денежные средства не пересчитывала, просто складировала их в кассу. Игровые автоматы находились в исправном состоянии. Утром следующего дня перед пересменкой в заведение пришёл Усов Денис. Денежные средства она не упаковывала, Усов Денис сам вытаскивал денежные средства из кассы. Она не знает, пересчитывал Усов Денис денежные средства или нет. Также ей не известно, кому и куда далее Усов Денис передавал данные денежные средства. Сверку игровых автоматов она также не производила, предполагает, что это делал Усов Денис. Перед тем как уйти со смены, ей на смену никто не пришёл. В помещении оставались Усов Денис и охранник. После отработанной смены Кулешова Н.А. ей не звонила, не интересовалась, как она отработала смену. К ней приходил клиент, передавал ей наличные денежные средства, после чего он сам выбирал игровой аппарат. После выбора, она самостоятельно зачисляла на выбранный клиентом аппарат такое количество баллов, которое соответствует размеру переданных ей наличных денежных средств. При выигрыше она передавала клиенту из кассы денежные средства. Каких-либо учётов, будь то тетради, книги учёта или электронные базы, для учёта выручки за смену не велись, размер её заработной платы за смену составлял 2 500 рублей. С другими администраторами она не общалась. Андреев А.Н., Дроздов А.А., Капырина О.Ю., Зименкова И.В. ей не знакомы. Свою вину признает частично, поскольку из работавших в игорном заведении ей знакома только Кулешова Н.А.

В судебном заседании подсудимая Приходько У.С. оглашённые показания подтвердила в полном объёме.

Подсудимая Зименкова И.В. в судебном заседании вину признала частично, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Зименковой И.В. данные ею на предварительном следствии, содержащиеся в протоколах её допроса (том 4 л.д. 190-194, 212-214), из которых следует, что она состоит в дружеских отношениях с Капыриной О.Ю. и Кулешовой Н.А. Примерно с декабря 2019 – января 2020 года они сообщали ей о том, что работают в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>. В начале марта 2020 года Капырина О.Ю. и Кулешова Н.А. предложили ей пойти работать в игорное заведение, на что она ответила согласием. В начале марта 2020 года она пришла в вышеуказанное игорное заведение. В заведении её встретил парень Усов Д.С., ранее с ним знакома не была. Зайдя в помещение игорного заведения, она увидела стоявшие в нём 63 игровых аппарата и бар. Также в помещении находились люди, которые играли в автоматы. В тот день Усов Д.С.

объяснил ей принцип работы, который заключался во встрече посетителей, она начисляла баллы, соответствующие размеру внесённых наличных денежных средств на аппарат, выдавала выигрыш, то есть фактически она выполняла функции администратора игрового зала. Её устроили условия работы. Работа была сменной, которые длились сутки с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня. За выход на смену она получала 1% от размера выигрыша и 2 500 рублей фиксированная сумма, каждую смену размер заработной платы был разным, от 3 000 до 8 000 рублей. В данном заведении работала неофициально. Какого-либо названия игорное заведение не имело. Ей также известно, что игорное заведение занимало помещение, которое находилось в аренде. В начале марта 2020 года, она заступила на свою первую суточную смену, в смене она была одна. Она работала сутки через двое. С ней в смену работали сменщицы Капырина О.Ю., Кулешова Н.А. и иногда работала Приходько У.С. Между ними был составлен график выхода на работу, данный график был составлен ими самими. Когда она выходила на смену в игорное заведение, помимо неё в помещении находился один охранник, который занимался охраной порядка и пропуском посетителей. У администраторов и сотрудников охраны было разное руководство, руководство охраны она никогда не видела. Из своих руководителей она неоднократно видела Андреева А.Н., Усова Д.С. и Дроздова А.А. Она подтверждает, что именно данные люди контролировали работу игорного заведения. Её работа заключалась в следующем. К ней приходил клиент, которого впускал в помещение сотрудник охраны, передавал ей наличные денежные средства, после чего он сам выбирал игровой аппарат. После выбора автомата, она самостоятельно зачисляла на выбранный клиентом аппарат такое количество баллов, которое соответствует размеру переданных ею наличных денежных средств. В игорном заведении практически всегда были люди. Ближе к утру, около 8 утра она пересчитывала денежные средства, которые находились в кассе, и готовила её к сдаче утром Андрееву А.Н. Каких-либо учётов, будь то тетради, книги учёта или электронные базы, для учёта выручки за смену не велось, размер выручки за смену проверялся исключительно сверкой статистики каждого игрового автомата. Размер выручки колебался от 60 000 до 300 000 рублей. Также в игорном заведении имелся бар, где каждый мог за отдельную плату приобрести себе алкогольные напитки или попить бесплатно чай или кофе. В свою смену она не занималась ведением бара, к тому же это не входило в её обязанности, только вела учёт оставшегося количества алкогольной продукции в баре, а утром вела подсчёт остатков алкогольной продукции. В помещении по его периметру имелось видеонаблюдение, ей не известно велась ли запись с камер наблюдения. В помещении игорного заведения имелась отдельная комната для администраторов, где находился монитор, через который можно было увидеть в режиме онлайн происходящее в игровом зале. Про обязанности Андреева А.Н. она может сообщить следующее. Как она поняла из общения с Андреевым А.Н., он являлся главным в данном игорном заведении, но при этом ей известно, что над Андреевым А.Н. имеется какой-то человек, которому он отправлял фотографии, сделанные при сверке статистики игровых автоматов. Кто этот человек она не может сказать, данный факт ей не известен. Андреев А.Н., как она поняла, выполнял роль управляющего игорным заведением. Андреев А.Н. ежедневно около 9 часов приходил в заведение, где забирал выручку за смену, выдавал заработную плату за смену, производил сверку статистики. Сверка статистики - это проверка аппаратов на количество внесённых и выплаченных денег. Иногда они, администраторы, сами могли взять из кассы себе заработную плату, сообщив об этом Андрееву А.Н. В марте-апреле 2020 года, точную дату не может сказать, когда Андреев А.Н. пояснил, что находится в больнице из-за разболевшегося зуба, то его обязанности исполнял Дроздов А.А. Дроздов А.А. замещал Андреева А.Н. около 1 недели, она видела его 2-3 смены. Дроздов А.А. также приезжал в игорное заведение около 9 часов утра, снимал статистику игровых автоматов, выдавал заработную плату за смену и забирал выручку за смену. Также в игорном заведении работал Усов Д.С., который занимался привозом хозяйственных товаров, алкоголя, чая, кофе и сигарет. Усов Д.С. привозил необходимую продукцию по заявкам администраторов практически каждый день, иногда реже - два-три раза в неделю по мере необходимости. Более Усов Д.С. в игорном заведении больше ничем не занимался, более о нем ей ничего неизвестно. К игровым автоматам Усов Д.С. подходил при ней лишь раз, когда она первый раз заступила на смену, и Усов Д.С. первую смену находился в игорном заведении с ней, показывая ей принцип её работы. Общение внутри коллектива происходило посредствам мобильного приложения «Телеграм» и сотовой связи. Также в заведении имелся рабочий телефон, в котором находилась сим-карта, с которой ежедневно клиентам направлялись смс-сообщения о времени работы игорного заведения. В

телефоне имелся список клиентов игорного заведения, номера телефонов оставляли сами клиенты, постоянные клиенты перед своим приходом практически всегда сначала звонили. ДД.ММ.ГГГГ, когда началась пандемия и был введён режим самоизоляции, ей позвонила Кулешова Н.А. и сообщила, что ей звонил Андреев А.Н. и сообщил, что игорное заведение больше не работает, так как договор аренды помещения истекает, а насчёт продления данного договора никто вопрос не поднимает, поэтому им, администраторам, нужно было посидеть дома без работы. После этого звонка больше в заведении её не было. Спустя недели три, ей позвонила Кулешова Н.А. и сообщила, что ей звонил Андреев А.Н. и сообщил, что заведение больше работать не будет и что ей необходимо искать новую работу. Основных администраторов всего было трое – Капырина О., Кулешова Н. и она. Однако в апреле 2020 года в смену выходила Приходько У.С., которая подменяла Кулешову Н. несколько смен. Функции администраторов игорного заведения заключались в следующем. Администратор заступал на суточную смену, график работы сутки через двое. На момент заступления на сутки, у администратора в кассе имеются разменные денежные средства, которые пересчитываются. После этого администратор проверяет статистику на каждом игровом автомате, чтобы понимать с какой суммы рассчитывать в конце смены выручку за прошедшую смену. После этого смена начиналась. В процессе своей работы каждый администратор принимал от посетителей игорного заведения денежные средства и соразмерно полученным денежным средствам посетителю на выбранным им игровом автомате начислялись игровые баллы. Также для удобства посетителей администратор продавал им слабоалкогольные напитки, закуски. В игорном заведении велось всего две раздельные кассы – касса по бару и касса по игровым автоматам. При выигрыше посетителя администратор при помощи электронного ключа обнуляет игровой автомат и выдавал выигрыш посетителю наличными денежными средствами. В конце смены каждый администратор подсчитывал денежные средства, вырученные за смену, далее передавал эти денежные средства Андрееву А.Н. или Дроздову А. Также в конце смены администратор лично снимал статистику с каждого игрового автомата, которую передавал Андрееву А.Н. или Дроздову А. Размер ежедневной выручки от игровых автоматов нигде не фиксировался. Кроме того, в функции администратора и охранника входила рассылка контактам, имеющимся в памяти телефона, сообщений о том, что игорное заведение работает. Кто вбивал в память телефона номера абонентов, ей неизвестно, когда она пришла работать в игорное заведение, этот телефон уже имелся в заведении. Ей известно, что в данном телефоне происходила замена сим-карт в случае её блокировки ввиду большого количества отправленных сообщений. Замену сим-карт производили администраторы. Сим-карты для целей рассылки всегда имелись в игорном заведении, кто их поставлял ей не известно. Функции Усова Д.С. заключались в следующем. Усов Д.С. был ответственным за деятельность бара в игорном заведении. Бар был предназначен для посетителей игорного заведения, бар пользовался популярностью среди посетителей клуба. Наполнение бара играло большую роль, так как посетители игорного заведения могли бесплатно выпить кофе, чай, отдохнуть, также в баре имелась слабоалкогольная продукция и закуски. Наполнением бара занимался исключительно Усов Д.С. Помимо этого, Усов Д.С. для поддержания чистоты и порядка в игорном заведении закупал моющие средства, швабры, тряпки для уборки. Более функции Усова Д.С. в игорном заведении ей неизвестны. Функции Дроздова А.А. заключались в следующем. В апреле 2020 года в период, когда Андреев А.Н. не выходил на работу по причине своей болезни, его замещал Дроздов А. То есть каждое утро примерно с 9 до 10 часов Дроздов А. приезжал в игорное заведение. Работавший на тот момент администратор передавал Дроздову А. денежные средства, собранные за сутки, Дроздов в свою очередь пересчитывал эти денежные средства. Также администратор в присутствии Дроздова А. снимал статистику с каждого игрового автомата путём переписывания её с игрового автомата на лист бумаги. Лист со статистикой также передавался Дроздову А. После этого Дроздов А. уходил. За время её работы она видела Дроздова А., приходящим за выручкой в её смену, не более трёх раз. Также Дроздов А. один раз ей звонил и просил уточнить у Капыриной О. размер инкассации за смену. Весь вышеперечисленный коллектив понимал, что руководителем игорного заведения являлся Андреев А.Н. К Андрееву А.Н. все относились с уважением, в переписке и при личном общении обращались к нему на Вы и Андрей Николаевич. Именно Андреев А.Н., а в период его отсутствия - Дроздов А., занимались инкассацией выручки за смену, происходило это ежедневно примерно в одно и тоже время в период с 9 до 10 часов. Также Андреев А.Н. лично из вырученных денег передавал администраторам денежные средства – заработную плату за отработанную смену.

В период отсутствия Андреева А.Н. в апреле 2020 года администраторы самостоятельно брали из выручки за смену денежные средства в размере 2 500 рублей + 1% от размера выигрыша. Ей неизвестно, кто платил заработную плату охранникам игорного заведения после отработанной смены, её не интересовал данный вопрос. Кроме этого Андреев А.Н. также занимался сверкой статистики игровых автоматов, то есть администраторы передавали ему записанную на листе бумаги статистику с каждого игрового автомата, данный лист Андреев А.Н. фотографировал и забирал в последующем его с собой. Работая в игорном заведении, она действовала с целью заработать денег, но при этом она понимала, что деятельность игорного заведения не должна приостанавливаться, при возникновении моментов, когда она не могла выйти на смену по различным причинам, она сообщала об этом своим сменщицам и они самостоятельно подменяли друг друга, решая вопрос с выходом на работу.

В судебном заседании подсудимая Зименкова И.В. оглашённые показания подтвердила, при этом пояснила, что она не организовывала проведение азартных игр, начала работать уже в работающем заведении. Она могла в любой момент отказаться от работы, жёсткой дисциплины не было. Санкций в отношении неё никто не вводил. Она и остальные подсудимые в организованной преступной группе не состояли. Признала вину так как при первом допросе находилась в уставшем состоянии.

Подсудимый Дроздов А.А. в судебном заседании вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Дроздова А.А. данные им на предварительном следствии, содержащиеся в протоколах его допроса (том 3 л.д. 71-74, 180-182, 110-113, 114-118), из которых следует, что он состоит в дружеских отношениях с Андреевым А.Н., который будучи осведомлён о его трудном материальном положении предложил ему подработку в игорном заведении. Он в игорном заведении выполнял следующие обязанности: был принят на работу в качестве заведующего хозяйством, в частности выполнял мелкие ремонтные работы необходимые, в том числе для обеспечения нормального функционирования деятельности игорного заведения, а именно занимался ремонтом розеток, освещения. Оплату за сделанную им работу производил Андреев А.Н., который являлся главным в заведении. Сумма составляла от 2 000 рублей. Ему известно, что в данном заведении осуществлялось проведение азартных игр. В его понимании процесс организован следующим образом: в помещении расположены игровые автоматы, куда приходят граждане играть на них, то есть ставят ставки в виде денег и по результатам игры, либо проигрывают, либо выигрывают деньги. В помещении организован бар с продуктами и напитками для посетителей. Денежные средства от незаконной деятельности в виде проигрыша посетителей забирал Андреев. Обеспечением проведения указанной незаконной деятельности занимается ряд людей. Он понимал, кто и какие роли осуществлял в данном заведении, поскольку общался с сотрудниками заведения о деятельности заведения. Андреев А.Н. является, сотрудником игорного заведения, выполнял управленческую деятельность, а именно контролировал постоянное функционирование заведения по проведению азартных игр. Он, непосредственно принимал всех на работу лиц, принимающих участие в обеспечении игорного заведения, выдавал им заработную плату, вёл контроль и учёт денежных средств. Все полученные денежные средства от деятельности непосредственно передавалась Андрееву. В обязанности Усова Дениса входил контроль бесперебойной работы незаконной игорной деятельности, а именно: обучение сотрудников ведению статистики и снятию кассы непосредственно с игровых автоматов. Его он пытался также научить этому, то есть к игровому автомату необходимо приложить ключ, нажать на кнопки – определённую комбинацию и на экране отображалась статистика выигрышей и проигрышей в виде цифр, которая переписывается на листы бумаги в виде ведомостей. То есть занимался технической стороной вопроса. Помимо прочего, Усов Д.С. также в незаконной игорной деятельности обеспечивал постоянное функционирование бара, а именно: контролировал своевременную поставку продуктов и напитков, вёл учёт прибыли поступающей от продукции бара. Таким образом, Усов Д.С. фиксировал и контролировал доходы, полученные от незаконной игорной деятельности, в том числе инкассировал игровые автоматы. Кроме того, в обеспечении процесса принимали участие девушки администраторы – Капырина О.Ю., Кулешова Н.А. и Зимина И.В. Их роль в совершении данного преступления заключалась в следующем: они

работали по графику сменности и в течение суток находились в помещении, предназначенном для проведения незаконных азартных игр следили за процессом игр посетителей, при пересменке снимали статистику игровых автоматов, заполняли ведомости фиксирующие выигрыши/проигрыши денежных средств посетителей, передавали денежные средства Андрееву А.Н., то есть в том числе постоянно обеспечивали проведение незаконных азартных игр. Соответственно подчинённые Андреева А.Н., обращались к нему по имени отчеству, выполняли его указания каждый в своей части. В один из периодов – примерно с 5 по 15 апреля, Андреев А.Н. обратился к нему с просьбой некоторое время побыть за него, так как он заболел. Они с Андреевым являются близкими друзьями, и он доверял только ему из числа вышеназванных лиц, поэтому он понимая, чтобы не произошло хищения денег, обратился к нему с просьбой некоторое время забирать денежные средства полученные от игорной деятельности, пока он не выздоровеет, за что пообещал ему заплатить примерно 3 000 - 5 000 за весь период. Андреев сказал, что ему нужно инкассировать, проверять статистику. Он, соответственно понимая, что это нелегальный бизнес (организация проведения азартных игр при помощи игрового оборудования), согласился с предложением Андреева. В вышеуказанный период он ежедневно приезжал в игровое заведение по <адрес>. В это время несколько раз Усов показывал ему, как снимать статистику – инкассировать, но он не разобрался с этим, поэтому он сказал ему чтобы он сам этим занимался, что его задача уже получать и перевозить деньги. Ежедневно он забирал и лично отвозил Андрееву в больницу. На период отсутствия Андреева, когда он исполнял его обязанности, в части инкассации, ежедневно к его приезду администраторы и Усов раскладывали деньги, необходимые на заработную плату и деньги в виде прибыли, которые он должен отвезти Андрееву А.Н. Деньги для продолжения работы игрового заведения на будущую смену он не оставлял, это выполняли Усов и администраторы до его приезда. Деньги при приёме он не пересчитывал, ему передавали иногда небольшие конверты, иногда пакеты с деньгами, сколько в них было денег он не знал. Если имелась необходимость уточнить, сколько про инкассировано, то он уточнял у администраторов. Для этих целей Андреев дал ему рабочий телефон с сим-картой с абонентским номером 8962-585-85-08 по которому он и созванивался с администраторами. Так, в один из дней в процессе организованной незаконной игорной деятельности, в апреле 2020 года, один раз по указанию Андреева ему необходимо было знать какая сумма про инкассирована, поэтому он позвонил администратору с вышеназванного номера и узнал данный вопрос, насколько он помнит инкассация составила около 300 000 рублей. Далее, ежедневно в период с ДД.ММ.ГГГГ он забирал деньги, полученные от незаконной игорной деятельности и вёз их Андрееву А.Н. в больницу лично. Как Андреев распоряжался деньгами ему не известно. Он не знает, когда, сколько и кому он передавал чистую прибыль, ему также не известно оставляли ли Андреев себе какую-то часть денег. Всеми этими вопросами занимался лично Андреев, что дальше было с этими деньгами, ему он не рассказывал.

В судебном заседании Дроздов А.А. оглашённые показания подтвердил и пояснил, что в игорном заведении он работал разнорабочим – занимался техническими вопросами, в связи с чем полагает, что организацией азартных игр он не занимался. Процесс организации азартных игр ему не известен. В период болезни Андреева А.Н. фактически выполнял функции курьера, подсчётом денег не занимался.

Помимо показаний подсудимых, данных ими на предварительном следствии, виновность каждого подсудимого в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 166-169), оглашёнными в судебном заседании из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут к нему домой приехал ранее знакомый Андреев А.Н., который был на грузовом автомобиле марки «Ниссан Атлас». Андреев А.Н. сообщил ему, что ему нужна помощь, а именно необходимо погрузить игровые автоматы на <адрес> из помещения и поставить их к себе домой во двор, вывозить необходимо на автомобиле, на котором он приехал. Так как он в последнее время нуждается в денежных средствах, он согласился ему помочь. Андреев А.Н. попросил взять с собой кого-нибудь ещё, чтобы ускорить процесс погрузки. Из разговора с Андреевым А.Н. он понял, что ему кто-то предоставил информацию о том, что по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ утром придут сотрудники

полиции с проверкой, поэтому ему необходимо срочно вывезти игровые автоматы из данного помещения. Для этой работы Андреев А.Н. привлёк ещё двух человек. За работу Андреев А.Н. пообещал заплатить по 2 000 рублей каждому. По адресу он приехал около 21-22 часов, увидел грузовой автомобиль, на котором ранее к нему приезжал Андреев А.Н. в который грузили игровые автоматы. Он также стал помогать грузить игровые автомобили в автомобиль. Игровые автоматы были перевезены во двор его дома, расположенного по адресу: <адрес>. Перевозили частями. Помнит, что во время погрузки игровых автоматов по <адрес> в <адрес>, в данное помещение зашли сотрудники полиции в гражданской одежде и в масках, после чего начали проводить проверки, далее он был доставлен в следственный отдел по Центральному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Показаниями свидетеля Свидетель № 10, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 215-218), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что в конце декабря 2019 года, к нему по средствам мобильного приложения «Телеграм», установленного в его телефоне, поступило предложение о ремонте техники. Он договорился о встрече с человеком, от которого поступило предложение. В ходе личной встречи с данным человеком, он представился ему Сергеем. Встреча состоялась по месту его работы. Сергей предложил ему ремонтировать мониторы, на что он согласился. Через некоторое время Сергей привёз ему на работу мониторы в количестве 6-7 штук. Осмотрев мониторы, он понял, что данные мониторы установлены на специфическом оборудовании, он предположил, что мониторы были установлены на игровых автоматах и отказался заниматься их ремонтом, но Сергей ему предложил выгодную стоимость ремонта за ремонт каждого монитора, то есть по 1 500 рублей за один монитор, его устроила сумма и он согласился. Произведя ремонт мониторов, он сообщил посредствам мобильного приложения «Телеграм» Сергею о завершении ремонта, после чего Сергей приехал к нему на работу и забрал мониторы. После этого от Сергея периодически поступали заявки на ремонт мониторов, которые он выполнял. Также несколько раз с целью отремонтировать мониторы, где требовался минимальный ремонт, он приезжал по адресу: <адрес>. Он помнит, что приезжал в помещение первый раз в январе 2020 года, точную дату не может назвать. В помещении имелось отдельное помещение, в котором располагались игровые автоматы, их количество более 40 штук, перед автоматами имелись стулья для посетителей, барная стойка, где можно было приобрести различные напитки - чай, кофе, пиво, вода. Также в помещении находился кто-нибудь из сотрудников заведения, но их должности ему не известны. Также не сможет назвать их анкетные данные, так как каждый раз, когда он приходил это были разные люди, он с ними не общался. В зале установлено видеонаблюдение, вход в помещение осуществлялся посредствам домофона, над входной дверью также имелась видеокамера, то есть сотрудник заведения видел того, кто звонил в дверь. Всего в помещение имелось две входных двери, обе двери оснащены домофоном - одна дверь на улице, вторая из общего помещения вела в само помещение. Он осуществлял ремонт мониторов Сергею в период с января примерно по апрель-май 2020 года.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 196-199), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что у него имеется знакомый Свидетель № 9, который сообщил, что он нашёл работу, где сменный график работы и платят сразу после смены. Он позвонил Свидетель №9 и попросил трудоустроить его к нему на работу, на что Свидетель № 9 согласился. В начале февраля 2020 года, он приехал в помещение по адресу: <адрес>, где располагался игорное заведение. В помещении установлены игровые автоматы, перед ними установлены барные стулья, имелся бар с различными напитками. В заведении работали администраторы, как он позже понял, всего было три администратора – Кулешова Н.А., Зименкова И.В., Капырина О.Ю. Вход в помещение осуществлялся через две входные двери, снабжённые домофонами и камерами видеонаблюдения, картинка с камер выходила на пост охраны. Когда он приехал первый раз в заведение, его встретил Усов Д.С., показал помещение, его обустройство, в данном помещении находилось порядка 60 игровых автоматов. Усов Д.С. объяснил, что им требуется охранник, сообщил, что график работы будет сменным сутки через двое с 10 утра до 10 утра следующего дня, оплата в размере 2 500 рублей по окончанию смены будет производиться наличными денежными средствами, официально он не будет трудоустроен; в обязанности входит: осуществление впускного и выпускного режима посетителей игорного заведения, следить за сохранностью имущества, находящегося в заведении, а также следить за

порядком. Его устроили условия работы, он согласился выйти на работу, при этом он обратился с просьбой, что будет уходить со смены в начале десятого, так как он живёт за городом и ему необходимо успеть на рейсовый автобус, который ходит по расписанию. Усов Д.С. сообщил, что он согласен и что он может выйти на работу 11 февраля. Далее он стал работать в данном заведении, официально трудовые отношения не оформлялись. ДД.ММ.ГГГГ он вышел на первую смену. Он работал в одной смене с администратором Капыриной О.Ю. На первой смене Капырина О.Ю. подсказывала ему кого впускать в игорное заведение, кого не стоит. Также сами посетители заведения подсказывали ему кого можно впускать, а кого нет. Позже он сам начал запоминать людей, которые являются частыми посетителями заведения, и самостоятельно принимал решения об их входе в заведение. Основным критерием было то, как человек себя вёл ранее в заведении, он не должен быть агрессивным, конфликтным. В основном в заведении приходили одни и те же посетители, посетители могли привести с собой своих знакомых. Всего в заведение за смену могло прийти до 60 человек, это максимальное количество людей, в среднем приходило 20-35 человек. Каждое утро примерно с 9 до 10 часов в игорное заведение приходил Усов Д.С., который занимался снабжением бара. Функции Усова Д.С. в заведении - приобретение в бар чай, кофе, пиво и сигареты. Также, так как он уходил раньше положенного времени, Усов Д.С. выдавал ему денежные средства за отработанную смену в размере 2500 рублей, после чего он уезжал. Также Усов Д.С. в дневное время привозил продукцию для бара, просил открыть ему дверь, что он делал, Усов Д.С. передавал ему коробки с продукцией, после чего уходил. Функции Капыриной О.Ю. в заведении были следующие. Капырина О.Ю. получала от посетителя наличные денежные средства, которые она хранила при себе, но где именно он не знает, после этого Капырина О.Ю. начисляла на выбранный посетителем игровой автомат игровые баллы, соответствующие размеру внесённых денежных средств. Капырина О.Ю. также выдавала выигрыш, и заведовала баром. Капырина О.Ю. продавала посетителям напитки, чипсы, вырученные денежные средства Капырина О.Ю. хранила в отдельном месте – в кассовом аппарате, расположенном за барной стойкой. Из-за того, что он уходил со смены раньше, он всего пару раз видел, как Капырина О.Ю. снимает статистику с игровых автоматов, это происходило ближе к 10 часам. Кому передавался отчёт по статистике, и кто забирал выручку с заведения ему неизвестно, он не интересовался данным вопросом. Также несколько раз он видел мужчину, которого «сотрудники» игорного заведения называли Андрей Николаевич. Какого-либо общения с Андреевым А.Н., кроме «здравствуйте» у него не было. По отношению и разговорам «сотрудников» игорного заведения он понял, что он в данном заведении является руководителем. Из сотрудников, осуществляющих охрану заведения, он знает Свидетель №9, которого он менял, и Артём, его полные анкетные данные ему неизвестны, номер телефона и адрес его места жительства ему также неизвестны, который менял его. Администраторы также работали сменным графиком. Он знаком с администраторами Зименковой И.В. и Кулешовой Н.А., так как Капырину О.Ю. меняла Зименкова И.В., а Капырина О.Ю. меняла Кулешову Н.А. В пересменку он, сотрудники, осуществляющие охрану заведения, и администраторы, общались между собой, они также обменялись номерами телефонов. В случае возникновения у него каких-то проблем, он всегда звонил Усову Д.С. Администраторы Зименкова И.В. и Кулешова Н.А. выполняли те же функции в заведении, что и Капырина О.Ю. В заведении он проработал до середины апреля 2020 года, после чего сообщил Усову Д.С. о своём уходе.

Показаниями свидетеля Свидетель № 3у., содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 180-182), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что вечером ДД.ММ.ГГГГ к нему подошёл его товарищ Свидетель № 2У. и предложил заработать, а именно погрузить предметы весом около 50 кг, так около восьми часов вечера к дому подъехала машина, за рулём которой был ранее не знакомый ему мужчина, как ему стало известно позже его зовут ФИО13, который отвёз их по адресу: <адрес>. Андрей открыл входную дверь, после чего там он увидел игровые аппараты, которые были включены. Данные аппараты были с мониторами и кнопками для осуществления игры. Он, Свидетель №2У., ФИО13, ещё один грузчик, отключили аппараты и погрузили их в машину, за рулём которой всегда находился ФИО13. Данные аппараты увезли, куда именно пояснить не может, потому что не знает. За все время пребывания там, машина с игровыми аппаратами уезжала и приезжала 4 раза, каждый раз они грузили в неё около 15 игровых аппаратов. Последнюю машину он погрузили, но уехать она не успела, так как приехали сотрудники полиции.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 183-185), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Сфера». Данная организация занимается строительством зданий и сооружений, а также сдачей в аренду помещений. Ранее на имя его супруги ФИО2 было оформлено нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое было приобретено в январе 2019 года. Данное помещение приобреталось с целью последующей его сдачи в аренду или перепродажи. К нему обратился ранее незнакомый ему мужчина, который пожелал взять помещение в аренду, для осуществления своей предпринимательской деятельности. При заключении договора, обязательным критерием была передача помещения для использования деятельности, не запрещённой законом. Договор подписывался между ним, поскольку у него имелась доверенность от ИП «ФИО2» и ООО «Радуга» в лице Руденко. После подписания договора, он передал все ключи и установил льготный период для обустройства помещения под свой бизнес. С января 2019 года в данном помещение он не входил, какая деятельность в нём осуществляется не проверял. В ноябре 2019 года ему стало известно, о том, что в помещении по адресу: <адрес>, произведён обыск, поскольку в нем проводились азартные игры. Об этом ему ничего известно не было, поскольку в помещение он не ходил и не проверял какая именно в нем осуществляется деятельность. С ноября 2019 года помещение было закрытым, было пустым, в нем ничего не находилось. По факту организации азартных игр было возбуждено уголовное дело, где он был допрошен в качестве свидетеля. Позже он был вызван для дачи показаний в суд, где ему был представлен мужчина по фамилии Руденко, однако это был не тот человек, которому он сдавал в аренду помещение. В свете данных событий им было принято решение о продаже помещения, с этой целью он разместил на рекламных страницах в сети Интернет объявление о продаже помещения. В первой половине декабря 2019 года между ИП ФИО2 и ИП ФИО3 был заключён договор купли-продажи нежилого помещения, от имени ИП ФИО3 по доверенности действовала его родная сестра Свидетель №15, однако сделка в Росреестре зарегистрирована не была. ДД.ММ.ГГГГ был заключён новый договор. Последний раз в помещении по адресу: <адрес>, он был в январе-феврале 2019 года, комплект ключей от данного помещения он передавал Руденко, первому арендатору помещения. В июле 2020 года ему стало известно, о том, что в помещении по адресу: <адрес>, произведён обыск, поскольку в нем вновь проводились азартные игры. Ни он ни его супруга не получали каких-либо доходов от деятельности данного игорного заведения.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 183-185), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что он состоит в должности управляющего ИП «ФИО55 Анна». В 03 часа 00 минут он, остановившись на Центральном рынке, находясь в личном автомобиле по адресу: <адрес>, к нему подошли сотрудники полиции и попросили проследовать за ними, после чего они пришли по вышеуказанному адресу. Кому принадлежит помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ему не известно.Прибыли от деятельности игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес> ни он, ни его супруга, не получали.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, содержащимися в протоколе её допроса (том 2 л.д. 220-222), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что освободившись из мест лишения свободы она не могла найти работу. Примерно в декабре 2019 года за помощью в трудоустройстве она обратилась к своему знакомому Усову Д.С., который предложил ей мыть полы в заведении с оплатой 500 рублей за день, работа каждый день. Её устроили условия, предложенные Усовым Д.С. Помещение в котором она мыла полы расположено по адресу: <адрес>. В помещении находились игровые автоматы. В помещении она видела двух сотрудников – девушку, которая являлась администратором и парня, который являлся охранником. При ней посетителей в заведении не было. Она приходила мыть полы каждый день до апреля 2020 года, пока заведение не закрыли из-за пандемии. Более она в заведение не приходила. С персоналом заведения она не знакома, ни с кем не общалась, их анкетные данные ей неизвестны.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, содержащимися в протоколе её допроса (том 2 л.д. 238-241), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что основным её местом работы является ООО «Фэмили Фуд», где она является генеральным директором. Кроме этого, она является начальником юридического департамента у ИП ФИО3, который

приходится родным братом. У неё имеется доверенность от ИП ФИО3 на представление его интересов, в том числе заключение договоров, предусмотренных действующим законодательством. На протяжении длительного времени она и ФИО3 знакомы с Свидетель №8. В декабре 2019 года к ФИО3 обратился Свидетель №8 и предложил приобрести нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 268,3 кв.м. Данное предложение Свидетель №8 обосновал тем, что ему нужны были деньги. Стоимость данного помещения Свидетель №8 оценил в 15 000 000 рублей. ФИО3 решил приобрести данное помещение с целью последующей перепродажи. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ИП ФИО2 был заключён договор купли-продажи нежилого помещения. От имени ИП ФИО3 по доверенности действовала она. После этого договор для регистрации сделки был подан в Росреестр, его регистрация прошла ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что по договору не была проведена оплата, сторонами было принято решение о расторжении договора. Новый договор был заключён между теми же сторонами ДД.ММ.ГГГГ. Регистрацию в Росреестре договор прошёл ДД.ММ.ГГГГ. Ни она, ни ФИО3 не посещали помещение по адресу: <адрес>, о состоянии помещения ей известно со слов Свидетель №8, который при продаже помещения делал презентацию, показывая помещение на фотографиях. На этих фотографиях она видела нежилое помещение, стены которого окрашены в синий цвет, а также конфигурацию помещения, вход и место расположения. Ключи при продаже им не передавались, так как указанное помещение находится в ГСК, где всегда находится на рабочем месте сотрудник ГСК. После оформления сделки купли-продажи помещения, сразу же были размещены баннеры на данном помещении о его продаже с указанием её номера телефона. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и Козловой Ел.М. заключён договор купли-продажи, стоимость помещения 20 000 000 рублей; договор также для регистрации был передан в Росреестр, который был зарегистрирован в течение недели. О том, что с декабря 2019 года по июль 2020 года в помещении проводились азартные игры, ей ничего не было известно. Данное помещение за период нахождения его в собственности у ИП ФИО3 в аренду не сдавалось. Ни она, ни ИП ФИО3 доход от деятельности игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес> не получали. Андреев А.Н., Дроздов А.А., Усов Д.С., Кулешова Н.А., Зименкова И.В., Приходько У.С., Капырина О.Ю. ей не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №2У., содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 177-179), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему подошёл сосед, который предложил ему заработать, работа заключалась в том, что он должен был загрузить в машину предметы весом около 50 кг. Примерно в 20 час. 00 мин. к дому подъехала грузовая машина, водителем которой был Андреев Андрей. Далее он и ФИО54 и Андреевым приехали по адресу <адрес>. Водитель открыл входную дверь ключом, в помещение, вход в которое расположен в подземной парковке. Войдя в помещение, они увидели игровые аппараты, с мониторами и кнопками для осуществления игры на них. Когда они приехали все игровые аппараты были подключены к сети питания. По распоряжению Андреева, он совместно с ФИО54, отключил все игровые аппараты от электросети и погрузил их в автомобиль «Nissan Atlas». После чего данный автомобиль увёз погруженные нами игровые аппараты в неизвестном ему направлении. В итоге они погрузили около четырёх машин, каждая из которых вмещает около 15 аппаратов. Последнюю машину погрузили, но выехать она не успела, так как приехали сотрудники полиции.

Показаниями свидетеля Свидетель №9, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 210-213), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что в декабре 2020 года он находился на Центральном рынке, когда ему предложили работу – сторожить помещение, сменный график работы, оплата в конце каждой смены. На тот момент он нигде не работал, поэтому согласился на предложение. Далее его отвели в помещение по адресу: <адрес>, где его встретил мужчина Усов Д.С. Усов Д.С. провёл его внутрь помещения. В данном помещении он увидел игровые автоматы примерно 60 штук, перед ними установлены барные стулья, а также имелся бар для посетителей с различными напитками. В данном игорном заведении находились посетители, играющие в автоматы. В заведении работал администратор. Вход в помещение осуществлялся через две входные двери, снабжённые домофонами и камерами видеонаблюдения, картинка с камер выходила на пост охраны. Ему неизвестно велась ли видеозапись с камер наблюдения или видео можно было просмотреть только в режиме реального времени. Усов Д.С. объяснил, что им требуется

человек, осуществляющий функции сторожа, сообщил, что ему необходимо будет открывать входные двери посетителям и следить за порядком в заведении, график работы будет сменным сутки через двое с 10 утра до 10 утра следующего дня, оплата в размере 2 500 рублей по окончанию смены будет производиться наличными денежными средствами, официального трудоустройства не будет. Ему понравилось предложение, особенно понравилось, что оплата будет производиться после каждой смены наличными денежными средствами, и он согласился выйти на работу. Усов Д.С. сообщил, что он может выйти на работу в конце декабря 2019 года. Когда он вышел на работу, то работал в одной смене с администратором Кулешовой Н.А. Как и сказал Усов Д.С., он открывал входные двери по звонку посетителям заведения. О том, кого можно впускать в заведение, а кого нельзя, ему никто не говорил. В основном в заведении приходили одни и те же посетители, редко посетители могли привести с собой своих знакомых. Всего в заведение за смену могло прийти до 50 человек, это максимальное количество людей, в среднем приходило 30-40 человек. Ежедневно примерно с 9 до 10 часов в игорное заведение приходил Усов Д.С. У Усова Д.С. было основной функцией снабжение бара, то есть приобретение в бар чая, кофе, пива, чипсов и сигарет. Кроме того, Усов Д.С. выдавал ему денежные средства за отработанную смену в размере 2 500 рублей. Также Усов Д.С. в дневное время привозил в коробках продукцию для бара, которую передавал ему, чтобы он занёс в заведение, после чего уходил. Пересменка производилась примерно с 9 до 10 часов. Функции Кулешовой Н.А. в заведении были следующие. Кулешова Н.А. брала от посетителя заведения наличные денежные средства, после этого начисляла на выбранный посетителем игровой автомат игровые баллы, соответствующие размеру внесённых денежных средств. Надежда также выдавала выигрыш посетителям. Кулешова Н.А. заведовала баром, то есть продавала посетителям напитки, чипсы, а вырученные денежные средства хранила в отдельном месте – в кассовом аппарате, расположенном за барной стойкой. Из сотрудников, осуществляющих охрану заведения, он знает Свидетель № 7, который его менял, и Артёма, его полные анкетные данные ему неизвестны. Также несколько раз он видел мужчину, которого «сотрудники» игорного заведения называли Андрей Николаевич. Какого-либо общения с Андреевым А.Н., кроме «здравствуйте» у него не было. По отношению и разговорам «сотрудников» игорного заведения он понял, что он в данном заведении является руководителем. Администраторы также работали сменным графиком с 10 утра до 10 утра следующего дня. Он видел других девушек администраторов, всего их работало трое, но с ними не знаком, их анкетные данные ему неизвестны, к общению с ними он не стремился, их номеров у него нет. В случае возникновения у него каких-то проблем, он всегда звонил Усову Д.С. Два других администратора выполняли те же функции в заведении, что и Кулешова Н.А. О том, кому принадлежало помещение, где был расположен игровой клуб, ему неизвестно. В заведении он проработал до двадцатых чисел апреля 2020 года, точную дату не помнит, после чего Усову Д.С. сообщил о том, что не хочет более работать в данном заведении, более на смену не вышел.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 191-193), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что он длительное время знаком с Андреевым А.Н., в связи с чем последнему известно о том, что у него в собственности имеются два грузовых автомобиля, один из которых марки «Ниссан Атлас», государственный регистрационный знак № . ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа ему на его абонентский номер, поступил звонок с абонентского номера № записанного в его телефонной книге под именем Андреева А.Н., и попросил помочь ему в перевозке. Он отказал Андрееву А.Н. в помощи, но он предложил Андрееву А.Н. взять грузовой автомобиль и самостоятельно осуществить перевозку. Они встретились с Андреевым А.Н. на автомобильной стоянке, расположенной по <адрес>, где он передал ключи и документы от автомобиля марки «Ниссан Атлас». Он не особо интересовался что именно Андреев А.Н. будет перевозить на данном автомобиле, кажется, Андреев А.Н. говорил, что собирается перевезти что-то из мебели. После этого Андреев А.Н. завёл переданным им ключом двигатель указанного автомобиля и уехал со стоянки в сторону <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов он пришёл на стоянку и обнаружил, что переданного им Андрееву А.Н. автомобиля нет на стоянке, сторож стоянки также пояснил, что Андреев А.Н. не возвращал автомобиль на стоянку. После этого он неоднократно осуществлял телефонные звонки на абонентский номер Андреева А.Н., но никто не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня на его абонентский номер позвонил мужчина, который представился сотрудником отдела полиции

№ 4 УМВД России по г. Хабаровску и сообщил, что его автомобиль находится в подземном гараже по адресу: <адрес>. В настоящее время он забрал свой автомобиль с указанного адреса. Что делал ФИО13 А.Н. на его автомобиле по данному адресу ему не известно. В кузове автомобиля ничего не было, из салона ничего не пропало.

Показаниями свидетеля Свидетель № 14, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 233-236), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Хабаровску. В первых числах декабря 2019 года появилась оперативная информация о том, что по адресу: <адрес>, проводятся незаконная игорная деятельность с использованием игрового оборудования. Для подтверждения указанного факта им осуществлялось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Так, ДД.ММ.ГГГГ он прибыл к помещению, расположенному по адресу: <адрес>, и установил, что вход в помещение, в которое предположительно может находиться игорное заведение, оборудован сдвоенной металлической дверью чёрного цвета, над дверью установлена камера наружного видеонаблюдения, справа от двери расположена домофонная кнопка. При подходе к указанной двери около входа находился мужчина на вид 35-40 лет, одетый в чёрную куртку и джинсы. В этот же день в период времени с 20 часов 45 минут по 20 часов 50 минут данный мужчина нажал на домофонную кнопку, дверь открылась, и он совместно с мужчиной проследовал внутрь. Войдя в помещение, он спустился вниз по лестнице и обнаружил ещё одну железную дверь, которая также оборудована домофонной кнопкой и камерой видеонаблюдения, около которой стоял мужчина возрастом 23-27 лет худощавого телосложения ростом около 167 см. Он предположил, что он является охранником помещения. Охранник спросил у него куда он направляется, на что он ответил, что хочет поиграть на деньги. Примерно с 20 часов 55 минут до 21 часа 00 минут он зашёл в нежилое помещение объёмом около 100 кв.м, в котором по круговому движению установлены электронные терминалы в корпусе чёрного цвета в количестве около 40 штук. Прямо перед входом он увидел стойку, где находилась девушка, он предположил, что это администратор. Мужчина, с которым он заходил в помещение, выбрал электронный терминал, сел перед ним на стул, к нему подошла девушка, которую он видел за стойкой, мужчина обращался к ней по имени Капырина О.Ю. Мужчина спросил у Капыриной О.Ю. какова минимальная ставка, Капырина О.Ю. ответила «300 рублей». Мужчина передал Капыриной О.Ю. денежные средства, их количество ему не известно, после чего она зачислила игровые баллы, и мужчина начал игру на терминале. С 21 часа 10 минут до 21 часа 40 минут в ходе проведения ОРМ «Наблюдение» он вёл разговор с молодым человеком, которого он принял за охранника помещения. Из разговора он установил, что он действительно является охранником помещения и работает сутки через сутки. Пока он находился в помещении, в помещение приходили люди, которые осуществляли игру на указанных электронных терминалах. В 21 час 40 минут им ОРМ «Наблюдение» было прекращено. Аналогичное ОРМ им было проведено ДД.ММ.ГГГГ. Начало мероприятия в 8 часов 31 минуту. К зданию по адресу: <адрес>, подошла женщина возрастом около 50-55 лет ростом 160-165 см, одета в шапку белого цвета и шубу бело-чёрного цвета. Указанная женщина проследовала к входной двери указанного помещения, где осуществлялось проведение азартных игр, она нажала домофонную кнопку, через некоторое время входная дверь открылась, и женщина проследовала внутрь. В 9 часов 15 минут к указанному зданию со стороны ул. ФИО55 подошла неустановленная женщина возрастом около 25-30 лет ростом 165-175 см, одета в чёрную шубу, она проследовала к входной двери указанного помещения, где осуществлялось проведение азартных игр, она нажала домофонную кнопку, через некоторое время входная дверь открылась, и женщина проследовала внутрь. В 10 часов 30 минут из нежилого помещения, где осуществлялось проведение азартных игр, вышла женщина на вид около 30-35 лет и направилась в сторону <адрес> на парковку, где села за руль автомобиля марки «ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР» регистрационный знак №, запустила двигатель и направилась в неизвестном направлении. Маршрут автомобиля не представилось возможным. В 10 часов 40 минут ОРМ «Наблюдение» за нежилым помещением было прекращено. В ходе дальнейших ОРМ было установлено, что в заведении проводятся азартные игры и одним из администраторов заведения является Зименкова И.В. Она осуществляли встречу игроков в игорном заведении, получала от игроков денежные средства за участие ими в проведении азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставляла игрокам доступ к игровому оборудованию, при помощи специальных средств доступа выставляла сумму игровых кредитов (баллов); в случае

выигрыша игрока, выдавала ему наличные денежные средства (выигрыш) также из расчета 1 рубль за 1 балл.

Показаниями свидетеля Свидетель № 13, содержащимися в протоколе его допроса (том 2 л.д. 228-231), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что он работает оперуполномоченным в УМВД России по <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ появилась оперативная информация о том, что по адресу: <адрес>, проводятся незаконная игорная деятельность с использованием игрового оборудования. Для подтверждения указанного факта ДД.ММ.ГГГГ было решено провести оперативные мероприятия, направленные на документирование фактов проведения незаконной игорной деятельности. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут оперуполномоченный УМВД России по г. Хабаровску ФИО30 передал ему три денежные купюры номиналом 100 рублей каждая для проведения проверочной закупки на электронных терминалах по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 15 минут он совместно с оперуполномоченным ФИО30 прибыл на автомобиле на парковку, расположенную возле <адрес> в <адрес>. Оперуполномоченный ФИО30 остался в автомобиле, а он примерно в 21 час 35 минут направился в нежилое помещение по адресу: <адрес>. Вход в помещение был оборудован металлической дверью с магнитным замком, войти в которую он смог путём совершения звонка в домофон, установленный на двери, металлическая дверь открылась, и он прошёл в заведение, спустившись по лестнице ко второй металлической двери, которая путём нажатия на домофонный звонок, также открылась. В помещении находились электронные терминалы, их количество примерно 60 штук, в металлическом корпусе с мониторами, аппараты были включены, на экране имелись визуализации таких игр как «Резидент», «Фруктовый коктейль», «Крейзи манки», «Книга Ра», «Кристаллы» и т.д. Кроме того, напротив входа имелась стойка администратора, за которой находилась администратор по имени Приходько У.С. Он подошел к электронному терминалу и указал на выбранный терминал администратору, после чего передал ей три денежные купюры, переданные ему ФИО30 ранее. По средствам имеющихся у администратора ключей, она осуществила зачисление игровых кредитов на баланс игрового терминала, на баланс было зачислено 300 игровых единиц, которые эквивалентны переданным им администратору денежным средствам. На экране выбранного им электронного терминала была запущена игра «Резидент». Далее путём изменения ставок, а также количества игровых линий производилась азартная игра, в ходе которой совершались прокрутки, то есть изменялись положения графических изображений. За каждую прокрутку списывались баллы с игрового счета, которая равна сумме ставки, используемых на количество используемых игроком линий. В случае появления выигрышной комбинации, электронный терминал предлагал увеличить выигрыш вдвое. В случае согласия на экране терминала появлялись 5 игровых карт, из которых одна раскрыта и игроку предлагается выбрать одну из 4 карт. Если игрок открывает карту, находящуюся выше открытой карты, то сумма выигрыша увеличивается вдвое, в противном случае первоначальный выигрыш становится равным нулю. В ходе проведения азартной игры баланс игровых кредитов изменялся в большую или меньшую сторону, менялись суммы ставок. В ходе игры баланс игрового терминала достичь выигрыша не удалось. По исчерпании игровой суммы, игра автоматически закончилась. Денежные купюры администратором ему возвращены не были. Далее, не раскрывая цели прибытия, он покинул данное помещение. Следующее ОРМ «Проверочная закупка» была проведена ДД.ММ.ГГГГ. Ему примерно в 19 часов 00 минут оперуполномоченным ФИО30 были вручены 3 денежные купюры по 100 рублей. Далее примерно в 21 час 15 минут он совместно с оперуполномоченным ФИО30 прибыл на автомобиле на парковку, расположенную возле <адрес>. Оперуполномоченный ФИО30 остался в автомобиле, а он примерно в 21 час 35 минут направился в нежилое помещение по адресу: <адрес>. Дальнейшие действия были идентичны действиям при первой закупке, администратором также была Приходько У.С., она выбрал тот же электронный терминал, им также была выбрана игра «Резидент». В ходе проведения ОРМ удалось достигнуть выигрыша, ему была начислена на игровой баланс сумма в 1050 баллов. Он попросил администратора Приходько У.С. обналичить игровые баллы. После этого Приходько У.С. передала ему денежные средства в размере 1050 рублей, а именно 2 купюры номиналом 200 рублей, 6 купюр номиналом 100 рублей и одну денежную купюру номиналом 50 рублей. Денежные средства он убрал в карман и покинул помещение, не раскрывая цели своего прибытия. Денежные средства, полученные в качестве выигрыша от администратора, были упакованы в бумажный конверт, с пояснительной

запиской и опечатаны бумажной биркой с оттиском печати: «Для пакетов 2 ОЭПиПК УМВД России по г. Хабаровску * МВД РФ*» и переданы ФИО30 В результате проведённых ОРМ было установлено, что в заведении проводятся азартные игры и администратором заведения является Приходько У.С. Она осуществляла встречу игроков в игорном заведении, получала от игроков денежные средства за участие ими в проведении азартных игр с использованием игрового оборудования; предоставляла игрокам доступ к игровому оборудованию, при помощи специальных средств доступа выставляла сумму игровых кредитов (баллов), в моем случаем, из расчёта 1 балл = 1рубль; в случае выигрыша игрока, выдавала ему наличные денежные средства (выигрыш) также из расчёта 1 рубль за 1 балл.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, содержащимися в протоколе её допроса (том 2 л.д. 224-227), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что в период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года в букмекерской конторе «Бинго Бум» по адресу: <адрес>, в должности кассира, она познакомилась с Капыриной Ольгой, которая также работала кассиром, но в другом офисе по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ходе сокращения количества букмекерских контор «Бинго Бум» она была уволена. Примерно через два дня ей позвонила Капырина О.Ю. и предложила встретиться обсудить новую работу. Вечером примерно в первых числах декабря 2019 года она встретилась с Капыриной О.Ю. возле <адрес>. На встрече помимо Капыриной О.Ю. присутствовал Усов Д.С. и Андреев А.Н. Андреев А.Н. предложил работать в зале игровых автоматов администратором, посуточно вместе с Капыриной О.Ю. Андреев А.Н. сказал, что заработную плату они будут получать в конце суточной смены, которая будет составлять 2 500 рублей за выход на смену и 1% от суточной выручки игрового клуба. В виду того, что материальное положение у неё было плохое и денег не было совсем, она приняла предложение Андреева А.Н., так как у неё имелся кредит и нужно было платить за съёмную квартиру. После разговора она проследовала вместе с Капыриной О.Ю. и Усовым Д.С. в игровой клуб по адресу: <адрес>, где находилось примерно 60 игровых аппаратов, 20 из которых были сломаны. Так как ранее она работала в таких заведениях в <адрес>, она знала суть работы и прошла стажировку успешно вместе с Капыриной О.Ю. На утро пришёл Андреев А.Н. и они составили рабочий график, после чего он провёл инструктаж, сообщил свой номер телефона и попросил все рабочие вопросы обсуждать по месенджеру «Телеграмм». В ходе инструктажа Андреев А.Н. сказал, что если вдруг придут сотрудники полиции, то мы должны говорить, что они в данном заведении не работают, а зашли в гости выпить чай. Суть работы заключалась в следующем: заступая на смену в игровом клубе, администратор получал кассу игрового зала, которая составляла примерно от 20 000 рублей до 80 000 рублей, магнитные ключи от игровых аппаратов. После пересменки охранник с сотового телефона игрового клуба делает смс-рассылку клиентам клуба, в которой сообщает, что игровой клуб открылся. Суть работы администратора игрового клуба заключалась в следующем: зачислять баллы на игровые аппараты эквивалентно полученной сумме денежных средств от клиента, выдача выигрышей клиентам игрового клуба. В конце смены администратор переписывал статистику игровых аппаратов в специальный лист инкассации, в котором указывалась сумма зачисленных и списанных с баланса аппарата, также в лист инкассации вписывалась заработная плата охранника 2 500 рублей, Усова Д.С. 2 000 рублей, уборщицы 500 рублей, техника 2000 рублей. Усов Д.С. покупал алкогольную продукцию на бар игрового клуба, а также покупал туалетную бумагу, салфетки, стаканчики, моющие средства и другие необходимые средства для поддержания деятельности игрового клуба. Усов Д.С. был что-то типа старшего менеджера игрового клуба, находился там очень часто и решал проблемы, возникающие на смене у администраторов с клиентами или с игровыми аппаратами. Дроздов А.А. ей не знаком и его она никогда не видела в игровом клубе. В дальнейшем, примерно в конце декабря 2019 года в игровой клуб пришла работать Кулешова Н.А., насколько ей известно её пригласила на работу Капырина О.Ю., так как они были подруги. В ходе работы в игровом клубе, после пересменок иногда возникали недостачи в кассе, о которых Андреев А.Н. сообщал администраторам игрового клуба, но эти недостачи в итоге списывали на неисправные игровые аппараты. После окончания пересменки Андреев А.Н. выдавал всем сотрудникам заработную плату, а выручку забирал с собой и уходил через чёрный ход игрового клуба, выходящий в ГСК, кому передавал деньги, ей не известно. Андреев А.Н. в ходе пересменок обсуждал по месенджеру «Телеграм» выручку, зарплаты, инкассации и недостачи, и после полученных инструкций принимал решение, а именно сколько оставить денежных средств в кассе клуба и что делать с образовавшейся недостачей. В конце января

2020 года ей позвонил Усов Д.С. и сообщил, чтобы она не выходила на следующую смену, в связи с тем, что руководство игрового клуба приняло решение уволить её из-за образовавшейся недостачи и утраты доверия к ней. С конца января 2020 года она больше не встречалась с Усовым Д.С., Капыриной О.Ю., Андреевым А.Н., Кулешовой Н.А.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, содержащимися в протоколе её допроса (том 2 л.д. 186-188), оглашёнными в судебном заседании, из которых следует, что в июле 2020 года она за вознаграждение убиралась в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, где располагалось игровое оборудование. На работу её пригласил Андреев А.Н.

Вина каждого подсудимого также подтверждается.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска, проведённого по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято 17 игровых автоматов (том 3 л.д. 3-24).

Протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения следственного действия по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято 46 игровых автоматов (том 2 л.д. 171-176).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено 63 игровых автомата, которые постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 13-20, 21).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены денежные средства в размере 900 рублей, полученные в результате выигрыша ДД.ММ.ГГГГ при игре в игровые автоматы по адресу: <адрес>, которые постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 29-30, 35).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены денежные средства в размере 1 800 рублей, полученные в результате выигрыша ДД.ММ.ГГГГ при игре в игровые автоматы по адресу: <адрес>, которые постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 31-32, 35).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены денежные средства в размере 1 050 рублей, полученные в результате выигрыша ДД.ММ.ГГГГ при игре в игровые автоматы по адресу: <адрес>, которые постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 33-34, 35).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены денежные средства в размере 2 050 рублей, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, которые постановлением следователя признаны в качестве вещественных доказательств, поскольку были получены в результате совершения преступления (том 5 л.д. 44-45, 46).

Протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были осмотрены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведённых в игровом заведении по адресу: <адрес>, а именно

- акт ОРМ «наблюдение» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «наблюдение» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №сс от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акта ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ.;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №;

- оптический диск CD-R №;

- оптический диск CD-R №;

- оптический диск CD-R № – которые постановлением следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 79-98, 99-104, 105-107).

Также в судебном заседании исследовались показания свидетеля Свидетель № 16, содержащимися в протоколе её допроса (том 2 л.д. 249-251), оглашёнными в судебном

заседании, из которых следует, что с 2016 года она проживает с Усовым Д.С., по адресу: <адрес>. Вместе с Усовым Д.С. они ведут общий быт, содержат семью, у них двое общих детей – ФИО31, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО32, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ. Также с ними проживает её дочь от первого брака ФИО33, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ. По 2018 год с нами проживала дочь Усова Д.С. от первого брака – ФИО34, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, которая в настоящее время проживает в общежитии при учебном заведении (<адрес>), но периодически приезжает к ним погостить. Усов Д.С. содержит всех детей материально, занимается воспитанием детей, ФИО33 помогает с уроками, посещает родительские собрания в школе, также помогает ей с младшими детьми. Кроме этого, Усов Д.С. покупает продукты питания, одежду детям по возрасту, оплачивает коммунальные услуги, с детьми ходит к врачам. Усов Д.С. в свидетельстве о рождении наших совместных детей не вписан в графе «отец», однако он является их настоящим отцом и несёт ответственность за них. С 2017 года с ними проживает мать Усова Д.С. ФИО35, которая в 2017 году перенесла инсульт и также находится на иждивении у Усова Д.С. Усов Д.С. при необходимости отвозит ФИО35 к врачам, у неё парализованы левые рука и нога, то есть по всем бытовым вопросам в виду крупного телосложения ФИО35, только Усов Д.С. помогает ей. Более двух лет она вместе с Усовым Д.С. в виду ограниченного количества времени и невозможности трудоустройства на постоянную работу из-за наличия малолетних детей и парализованной мамы Усова Д.С., занимаемся изготовлением и реставрацией мебели. Может охарактеризовать Усова Д.С. как положительного, ответственного, надёжного, любящего свою семью, заботливого мужа. С Усова Д.С. берут пример соседские мальчишки, просят помощи в различных областях.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку они согласуются между собой и дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат, в связи с чем, не вызывают сомнений у суда, допустимости, поскольку нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при их получении допущено не было, а так же о достаточности доказательств для вывода о виновности каждого подсудимого, в совершении инкриминируемого ему преступления, и не дающими оснований сомневаться в их виновности в предъявленном обвинении.

Суд признает допустимыми и достоверными доказательствами показания свидетелей, а также показания подсудимых в той части, в которой они не противоречат установленным по делу обстоятельствам, поскольку они являются логичными, последовательными, подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, и им не противоречат, дополняют друг друга. Оснований для оговора подсудимых, а также для самооговора судом не усматривается.

Доводы подсудимого Дроздова А.А. о его непричастности к совершению инкриминируемого преступления, а также подсудимых Капыриной О.Ю., Приходько У.С., Зименковой И.В. о том, что принимая участие в организации проведения азартных игр, они не являлись участниками организованной группы, судом признаются недостоверными, поскольку в данной части их показания опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании указывающих на их стойкость преступных намерений совершать продолжаемое во времени преступление и расцениваются судом как способ защиты.

Из материалов дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводились в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». По целям, задачам, фактическим и правовым основаниям, содержанию и форме проведённые оперативно-розыскные мероприятия соответствуют предъявленным законом требованиям. Нарушений, при приобщении его результатов к материалам дела, не допущено.

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимого доказанной полностью.

Действия подсудимого Андреева А.Н. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершённые организованной группой

Действия остальных подсудимых, а именно Дроздова А.А., Усова Д.С., Зименковой И.В., Капыриной О.Ю., Кулешовой Н.А., Приходько У.С., каждого из них, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, совершённое организованной группой.

Установлено и доказано, что Дроздова А.А., Усова Д.С., Зименковой И.В., Капыриной О.Ю., Кулешовой Н.А., Приходько У.С., проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, без получения в установленном порядке разрешения на осуществление данной деятельности, а подсудимый Андреев А.Н., помимо проведения указанных игр, также организовал их проведение.

Суд приходит к выводу о том, что инкриминируемое подсудимым преступление было совершено организованной группой, поскольку материалами дела установлено, что оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения продолжаемого во времени преступления. Каждый из подсудимых осознавал свою роль в организованной группе и исполнял возложенную на него функцию по проведению азартных игр, а подсудимый Андреев А.Н. при совершении преступления выступил в качестве его организатора. Действия подсудимых были взаимосвязаны, согласованы и направлены на получение общего результата – прибыли от проведения азартных игр с использованием игрового оборудования.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данные о личности каждого подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимый Андреев А.Н. на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, мать пенсионного возраста и сестру-инвалида.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Андреева А.Н., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся признание им своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, наличие несовершеннолетних детей у виновного, наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Подсудимый Дроздов А.А. на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее судим, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, двое из которых страдают тяжёлым хроническим заболеванием и имеют инвалидность. Также имеет на иждивении престарелых родителей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Дроздова А.А., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся наличие несовершеннолетних детей у виновного, наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, состояние здоровья и наличие хронических заболеваний.

Подсудимый Усов Д.С. на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее судим, имеет на иждивении трёх несовершеннолетних детей, а также мать-инвалида страдающую тяжёлым хроническим заболеванием.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Усова Д.С., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся признание им своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, наличие малолетних детей у виновного, наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, в том числе страдающих хроническими заболеваниями, наличие грамот и благодарностей, состояние здоровья.

Подсудимая Зименкова И.В. на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее не судима, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Зименковой И.В., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, наличие малолетних детей у виновного.

Подсудимая Капырина О.Ю. на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее не судима, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, является сиротой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Капыриной О.Ю., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся частичное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, наличие малолетних детей у виновного, наличие благодарностей.

Подсудимая Кулешова Н.А. на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее не судима, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Кулешовой Н.А., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся признание им своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, явка с повинной, наличие малолетних детей у виновного, наличие благодарностей

Подсудимая Приходько У.С. на учёте у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, ранее судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Приходько У.С., в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаётся частичное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, явка с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учётом изложенного, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимых Андреева А.Н., Дроздова А.А., Капыриной О.Ю., Кулешовой Н.А., Приходько У.С., Зименковой И.В. возможно с назначением наказания в виде лишения свободы, не связанного с его реальным отбытием с применением положений ст. 73 УК РФ – условное осуждение, со штрафом, не находя при этом исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ими преступления, поскольку данное наказание будет справедливым, а менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учётом изложенного, исходя из принципа справедливости, во исполнение целей уголовного наказания, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого Усова Д.С. невозможно без его изоляции от общества, в связи с чем в отношении него подлежит назначение наказание в виде лишения свободы, связанного с реальным отбыванием, без применения положений ст. 73 УК РФ, с отменой условного осуждения по приговору от 02.08.2018 и назначением наказания по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

При этом судом учитываются положения ч. 5 ст. 74 УК РФ, согласно которой в случае совершения условно осуждённым в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьёй 70 настоящего Кодекса, а также положения п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно которому правила статьи 70 УК РФ применяются и тогда, когда лицо в период испытательного срока совершило новое преступление, за которое оно осуждено после истечения испытательного срока по первому приговору.

При назначении наказания каждому из подсудимых судом также учитываются требования ст. 67 УК РФ, в том числе о том, что при назначении наказания за преступление, совершённое в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в его совершении, значении этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причинённого или возможного вреда, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В связи с наличием смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, а также с учётом данных об их личности, суд считает возможным дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, не назначать.

При определении вида исправительного учреждения подсудимому Усову Д.С., суд, основываясь на положениях п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ приходит к выводу о необходимости отбывания наказания подсудимому связанного с лишением свободы в исправительной колонии общего режима.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, исходя из общественной опасности совершённого преступления и фактических обстоятельств дела, судом не усматривается.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения положений ст. 64 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применении отсрочки отбывания наказания, с учётом общественной опасности совершенного преступления и фактических обстоятельств дела, наступивших последствий, не имеется.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Андреева Андрея Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 300 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное Андрееву А.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого условно осуждённый должны своим поведением доказать своё исправление.

Дроздова Алексея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом 250 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное Дроздову А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого условно осуждённый должны своим поведением доказать своё исправление.

Зименкову Ирину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 15 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное Зименковой И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого условно осуждённый должны своим поведением доказать своё исправление.

Капырину Ольгу Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев

лишения свободы со штрафом 15 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное Капыриной О.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого условно осуждённый должны своим поведением доказать своё исправление.

Кулешову Надежду Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 15 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное Кулешовой Н.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого условно осуждённый должны своим поведением доказать своё исправление.

Приходько Ульяну Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ, назначенное Приходько У.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого условно осуждённый должны своим поведением доказать своё исправление.

Усова Дениса Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить Усову Денису Сергеевичу условное осуждение по приговору Центрального районного суда г. Хабаровска от 02.08.2018.

В соответствии со ст. 70 УК РФ Усову Денису Сергеевичу окончательное наказание назначить по совокупности приговоров, присоединив частично к назначенному наказанию неотбытую часть наказания по приговору Центрального районного суда г. Хабаровска от 02.08.2018, окончательно определив наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Андреева А.Н., Дроздова А.А., Зименкову И.В., Капырину О.Ю., Кулешову Н.А., Приходько У.С., каждого из них, обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за осуждённым, в течение трёх рабочих дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства и являться на регистрацию в указанную инспекцию один раз в месяц в дни, установленные сотрудниками инспекции.

Меру пресечения Андрееву А.Н., Дроздову А.А., Зименковой И.В., Капыриной О.Ю., Кулешовой Н.А., Приходько У.С., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, которую по вступлению приговора в законную силу отменить.

Меру пресечения Усову Д.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения Усову Д.С. отменить.

Срок отбывания наказания Усовым Д.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Усову Д.С. в срок лишения свободы время содержания его под стражей с 01.03.2022 до вступления приговора в законную силу из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Обратить взыскание на видеорегистратор OPTIMUS H 264, сотовый телефон марки «Vertex», сотовый телефон марки «Cromax X1850», сотовый телефон марки «honor» 10 Light IMEI1 №, планшет «CINZZU», 2 флэш-накопителя объемом в 2 GB и 8 GB, ноутбук «Aser», принадлежащие Андрееву А.Н. в случае неуплаты назначенного ему штрафа в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу.

Обратить взыскание на сотовый телефон марки «honor» AUM-L29, мобильный телефон HUAWEI, принадлежащие Дроздову А.А. в случае неуплаты назначенного ему штрафа в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в размере 900 рублей, 1800 рублей и 1050 рублей – хранятся в банковской ячейке по вступлении приговора в законную силу конфисковать;

- денежные средства в размере 2050 рублей – переданные на хранение обвиняемому Андрееву А.Н. по вступлении приговора в законную силу конфисковать;

- акт ОРМ «наблюдение» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «наблюдение» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №сс от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акта ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ОРМ «проверочная закупка» №с от ДД.ММ.ГГГГ;

- оптический диск DVD-R №с от ДД.ММ.ГГГГ.;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с;

- оптический диск CD-R №с-20;

- оптический диск CD-R №с-20;

- оптический диск CD-R №с-20;

- оптический диск CD-R № с-20 – хранятся при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу продолжать хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня постановления, а осуждённым, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья:

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».